



國泰世華銀行

Cathay United Bank

2026 ESSENTIAL TAX GUIDE

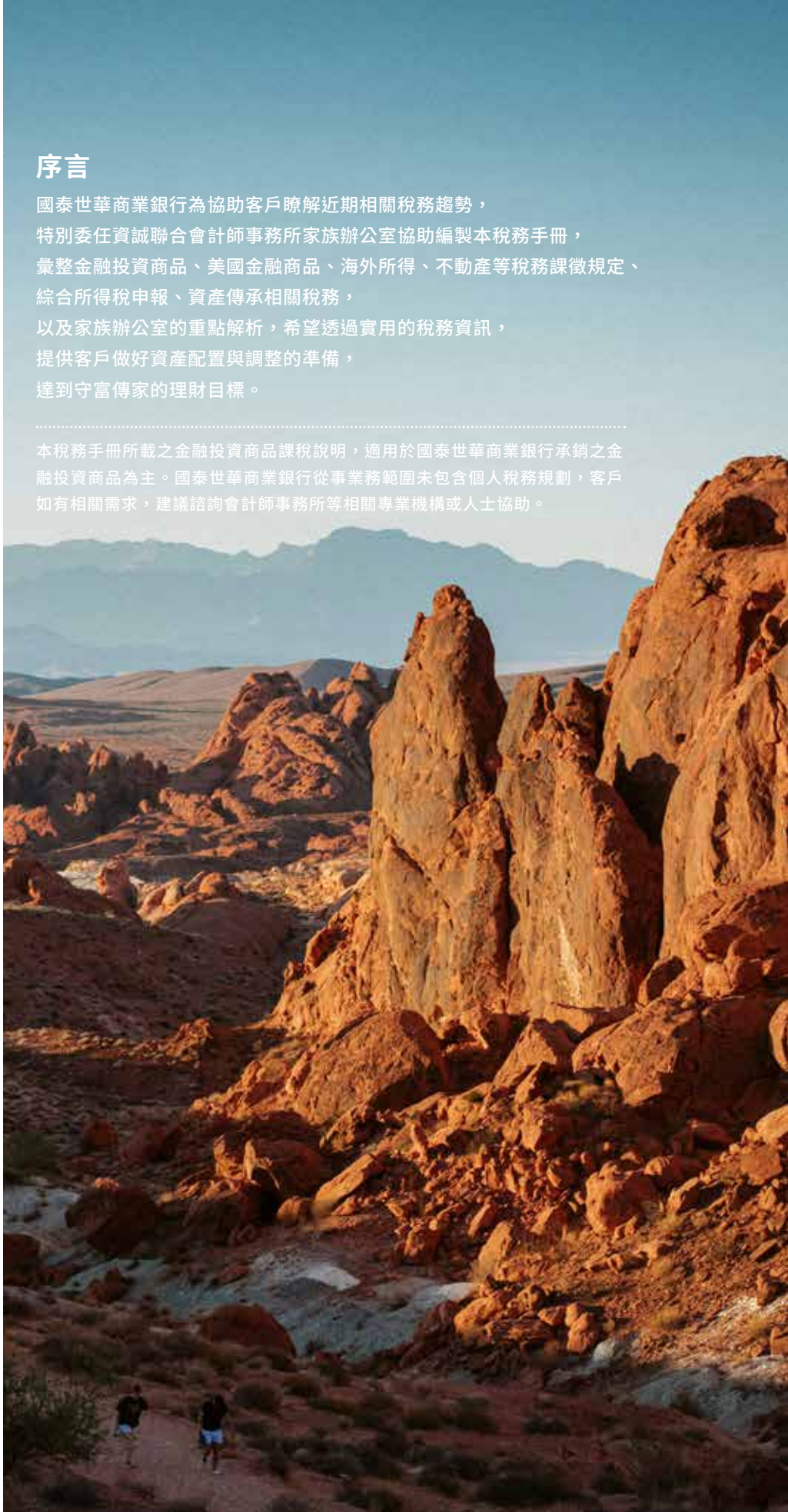
重要稅負指南

理財稅務 守富傳家

序言

國泰世華商業銀行為協助客戶瞭解近期相關稅務趨勢，特別委任資誠聯合會計師事務所家族辦公室協助編製本稅務手冊，彙整金融投資商品、美國金融商品、海外所得、不動產等稅務課徵規定、綜合所得稅申報、資產傳承相關稅務，以及家族辦公室的重點解析，希望透過實用的稅務資訊，提供客戶做好資產配置與調整的準備，達到守富傳家的理財目標。

本稅務手冊所載之金融投資商品課稅說明，適用於國泰世華商業銀行承銷之金融投資商品為主。國泰世華商業銀行從事業務範圍未包含個人稅務規劃，客戶如有相關需求，建議諮詢會計師事務所等相關專業機構或人士協助。



CONTENTS

目錄

Chapter **A.** 金融投資商品
稅務課徵規定 02

- 一 基金 03
- 二 ETF 05
- 三 海外債券 07
- 四 結構型商品 07
- 五 保障型保險 08
- 六 投資型保險 10
- 七 儲蓄型保險 11
- 八 年金保險 11
- 九 壽險的實質課稅風險 12
- 十 黃金 14

Chapter **B.** 非美國稅務居民投資
美國金融商品課稅規定 16

- 一 美國稅務居民身分判定 17
- 二 以身分別判定稅負一覽 18
- 三 以美國金融商品別判定稅負一覽 19
- 四 台灣個人投資美國金融商品的方式 20
- 五 2026年美國遺產與贈與稅介紹
(適用於非美國稅務居民) 21
- 六 美國遺產贈與稅稅務居民身分判定 22
- 七 2026年美國遺產與贈與稅率級距 24
- 八 海外遺產繼承程序比較
(海外券商 VS. 複委託) 25

Chapter **C.** 海外所得稅務
課徵規定 26

- 一 個人最低稅負制如何計算 27
- 二 台灣稅務居民身分判定 28
- 三 個人CFC實務解析 29
- 四 海外資金回台課稅判斷 31
- 五 個人出售海外不動產 34

Chapter **D.** 綜所稅
申報實務 36

- 一 綜所稅申報重點介紹與提醒 37
- 二 所得稅免稅額及扣除額 41
(2026年及2027年5月報稅適用)

Chapter **E.** 不動產稅務
課徵規定 43

- 一 買賣不動產留意房地合一稅 44
- 二 出售不動產所得稅如何計算 45
- 三 出售預售屋如何報稅 46
- 四 特殊股權交易當心房地合一稅 47
- 五 多屋族要懂的囤房稅2.0 48
- 六 參與都更前後的稅負思考 50
- 七 農地傳承稅負問題解析 56

Chapter **F.** 資產傳承
相關稅務 60

- 一 台灣遺贈稅稅務居民判定 61
- 二 遺產稅 62
- 三 贈與稅 66
- 四 資產移轉時稅負優缺點比較 67
- 五 傳承不動產稅負比較 68

Chapter **G.** 家族辦公室：
家族財富優化的新選擇 69

- 一 什麼是家族辦公室 70
- 二 家族辦公室的功能 71
- 三 誰需要家族辦公室 72
- 四 台灣家族企業傳承涵蓋範圍 73
- 五 家族辦公室的類型 74
- 六 如何選擇適合自己的家族辦公室 79
- 七 台灣成立家族辦公室實務分享 85
- 八 國泰世華銀行提供家族辦公室整合服務 87



Chapter

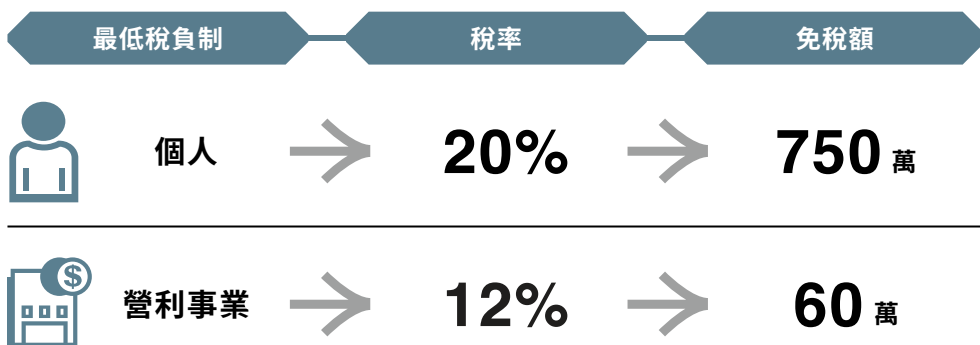
A

金融投資商品 稅務課徵規定

- | | |
|---------|-------------|
| 一 基金 | 六 投資型保險 |
| 二 ETF | 七 儲蓄型保險 |
| 三 海外債券 | 八 年金保險 |
| 四 結構型商品 | 九 壽險的實質課稅風險 |
| 五 保障型保險 | 十 黃金 |

一 | 基金

- ◎ 基金交易所得看註冊地，配息看收益來源地
- ◎ 基金註冊地在台灣為境內基金，反之則是境外基金
- ◎ 投資人可善用最低稅負制之免稅額來做資產配置：



個人持有基金稅負一覽

個人					
基金註冊地		投資標的		配息	資本利得
境內	國內市場	股利所得 (股票型基金)	併計綜所稅：5%~40% 或分開計稅：28%		停徵
		利息所得 (債券型基金)	分離課稅：10%		
	海外市場	最低稅負制 稅率：20% 免稅額：750萬			
境外	海外市場	最低稅負制 稅率：20% 免稅額：750萬			

本國公司持有基金稅負一覽

本國公司 (DBU)				
基金註冊地	投資標的	配息		資本利得
境內	國內市場	股利所得 (股票型基金)	免稅	最低稅負制 稅率：12% 免稅額：60萬
		利息所得 (債券型基金)	營所稅20%	
	海外市場	營所稅20%		
境外	海外市場	營所稅20%		

境外公司持有基金稅負一覽

境外公司 (OBU) ^註				
基金註冊地	投資標的	配息		資本利得
境內	國內市場	股利所得 (股票型基金)	就源扣繳21%	停徵
		利息所得 (債券型基金)	就源扣繳15%	
	海外市場	非我國課稅範圍		
境外	海外市場	非我國課稅範圍		

註：如境外公司符合CFC之定義，個人股東之課稅規定，請詳P.29介紹

二 | ETF

ETF課稅方式與基金類似，依境內外投資標的區分，ETF交易所得看註冊地，配息看收益來源地

個人持有ETF稅負一覽

個人				
ETF註冊地	投資標的	配息		資本利得
境內	國內市場	股利所得 (股票型ETF)	併計綜所稅：5%~40% 或分開計稅：28%	停徵
		利息所得 (債券型ETF)	分離課稅：10%	
	海外市場	最低稅負制 稅率：20% 免稅額：750萬		
境外	海外市場	最低稅負制 稅率：20% 免稅額：750萬		

本國公司持有ETF稅負一覽

本國公司 (DBU)				
ETF註冊地	投資標的	配息		資本利得
境內	國內市場	股利所得 (股票型ETF)	免稅	最低稅負制 稅率：12% 免稅額：60萬
		利息所得 (債券型ETF)	營所稅20%	
	海外市場	營所稅20%		
境外	海外市場	營所稅20%		

境外公司持有ETF稅負一覽

境外公司 (OBU) ^註					
ETF註冊地		投資標的	配息		資本利得
境內	國內市場	股利所得 (股票型ETF)	就源扣繳21%		停徵
		利息所得 (債券型ETF)	就源扣繳15%		
	海外市場	非我國課稅範圍			
境外	海外市場	非我國課稅範圍			

註：如境外公司符合CFC之定義，個人股東之課稅規定，請詳P.29介紹



三 | 海外債券

個人、本國公司、境外公司持有債券的稅負一覽

收益類別	金融商品種類	個人	本國公司 (DBU)	境外公司 (OBU) ^註
配息	海外債券	最低稅負制 稅率：20% 免稅額：750萬	營所稅：20%	非我國課稅範圍
	國內債券	分離課稅：10%	先預扣稅款10%， 於後續繳納20%營 所稅時可予以抵繳	就源扣繳15%
資本利得	海外債券	最低稅負制 稅率：20% 免稅額：750萬	營所稅：20%	非我國課稅範圍
	國內債券	停徵	最低稅負制 稅率：12% 免稅額：60萬	停徵

註：如境外公司符合CFC之定義，個人股東之課稅規定，請詳P.29介紹

四 | 結構型商品

投資結構型商品「境內」跟「境外」課稅方式有所不同

金融商品種類	所得類型	個人	本國公司 (DBU)	境外公司 (OBU) ^{註1}
境外機構發行	海外所得	最低稅負制 稅率：20% 免稅額：750萬	營所稅：20%	非我國課稅範圍
境內機構發行	其他所得	交易完結時就所得 額之10%分離課稅 免課徵綜所稅	交易完結時先就所得 額預扣10%稅款，後 續繳納20%營所稅時 可予以抵繳	原則上 免予扣繳 ^{註2}

註：

1. 如境外公司符合CFC之定義，個人股東之課稅規定，請詳P.29介紹
2. 國際金融業務分行支付金融機構、中華民國境外個人、法人或政府機關利息及結構型商品交易之所得時，免予扣繳所得稅，非前述對象則須課徵15%營所稅

五 | 保障型保險

- ◎ 一般終身壽險或定期壽險、意外險、醫療險都是廣義的保障型保險
- ◎ 人壽保險之死亡給付於其所指定受益人者，其金額不得為被保險人之遺產，惟每一申報戶合計全年超過3,740萬元之部分須計入最低稅負制計算，規劃保單前務必注意以下事項：

投保情況	認定原則	追繳課稅
要保人與被保險人非同一人	非自用的壽險保單 有財產移轉空間需課稅	遺產稅 10%~20%
死亡前兩年變更要保人		
違反實質課稅原則	包括高齡投保、鉅額投保、密集投保、短期投保、重病投保、躉繳投保、舉債投保、保費略高八種型態，有刻意隱瞞之疑慮，應視為遺產	
變更要保人	保單是要保人的財產，假設父母變更要保人為子女視同贈與	贈與稅 10%~20%
保險死亡給付超過免稅額	每一申報戶全年合計超過免稅額之部分須計入最低稅負制	最低稅負制 稅率：20% 免稅額：750萬 死亡給付免稅額：3,740萬





常見的保障型保險解約及理賠課稅規定如下：

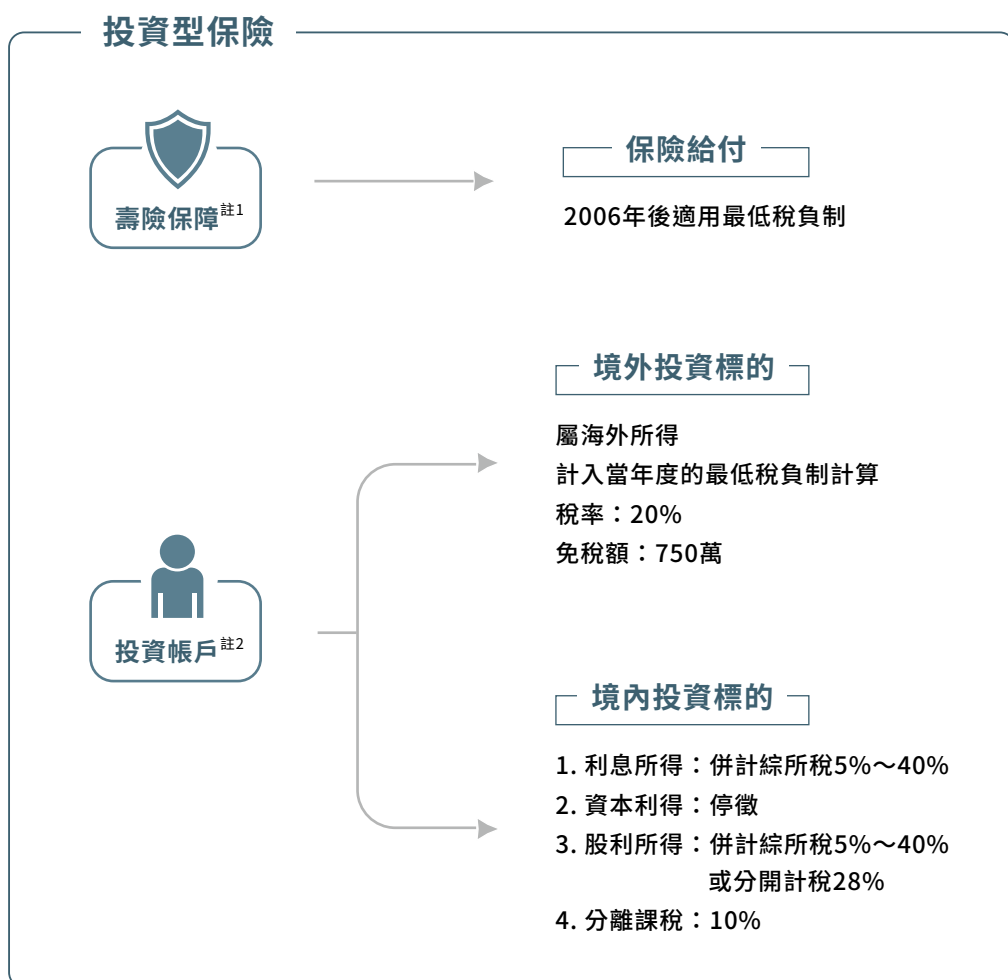
		要保人=受益人	要保人≠受益人
保單解約		當解約金>已納保費 其差額為其他所得，併計要保人綜所稅 ^{註1}	
理賠	人壽保險 年金保險	無須課稅	最低稅負制 稅率：20% 免稅額：750萬 死亡給付免稅額：3,740萬
	健康保險 ^{註2}		不適用
	傷害保險 ^{註3}		

註：

1. 若曾以此保費列舉扣除，則減收之所得稅金應予追回
2. 依財政部2019年2月所發布新聞稿之說明，健康險如醫療險、癌症險等，因保險金是給付予被保險人本人，故若保險公司給付保險金時被保險人已經身故，而由繼承人取得，該保險金為被保險人的遺產，繼承人應依規定列入遺產課稅
3. 傷害保險之保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，不列入遺產

六 | 投資型保險

- ◎ 投資型保險兼具「投資收益」與「壽險保障」兩種功能
- ◎ 實務上，投資型保險的投資標的多為「境外」，由專家規劃定期配置資產撥回的機制，但「撥回資產」不等同要保人當年度的海外所得
- ◎ 投資型保險通常會分成兩個帳戶，依投資標的所得類型來課稅：



註：

1. 壽險保障之保險金若無實質課稅風險，不會計入遺產總額
2. 投資帳戶實務上有課徵遺產稅風險

七 | 儲蓄型保險

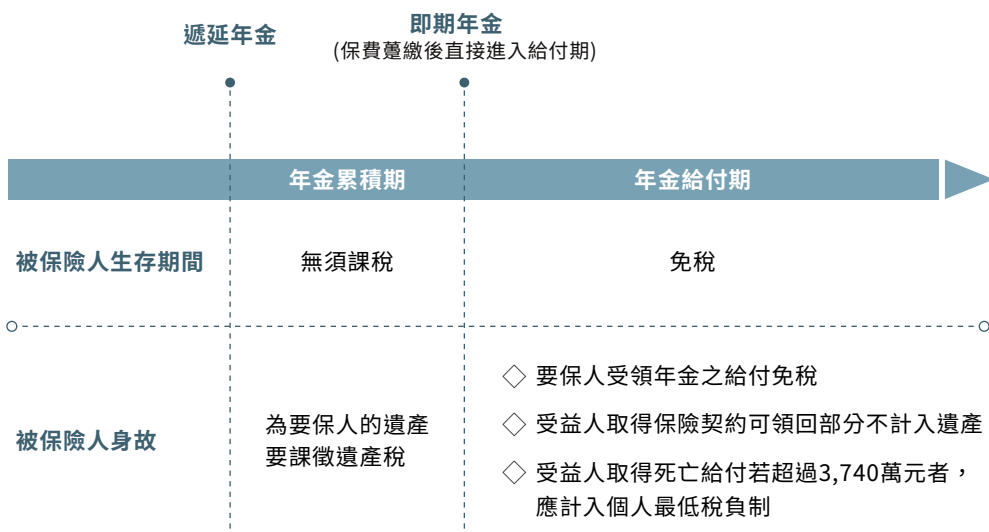
- ◎ 儲蓄型保險涵蓋「儲蓄」與「壽險」兩大面向
- ◎ 規劃時須留意國稅局判定為「非人壽保險」的性質而課徵遺產稅
- ◎ 當要保人與被保險人相同，且與受益人不同時：

身故保險金	
存款及利息	要保人繳納保險費，等於將錢放在保險公司，期滿後，連本帶利取回資金。因與人壽保險本質不同，較類似存款及利息的概念，因此需要計入要保人(被繼承人)遺產總額 ^註
定額給付	人壽保險身故給付是一筆固定的金額，此部分符合人壽保險之本質，若無實質課稅風險就不計入遺產總額課稅

註：最高行政法院 2013 年判字第 227 號行政判決意旨參照

八 | 年金保險

年金的要保人與被保險人為同一人時：





九 | 壽險的實質課稅風險

保險給付會不會被列入遺產稅？

◎ 遺產稅申報核定時，將依照保險理賠明細給付項目進行分類，舉例：

是否列入遺產	身故時保險給付項目
	身故保險金 保證最低身故給付 喪葬費用保險金
	返還保單價值 保單紅利 增值回饋分享金 利息



◎ 在要保人、被保險人一樣的情況下被課遺產稅的風險比較



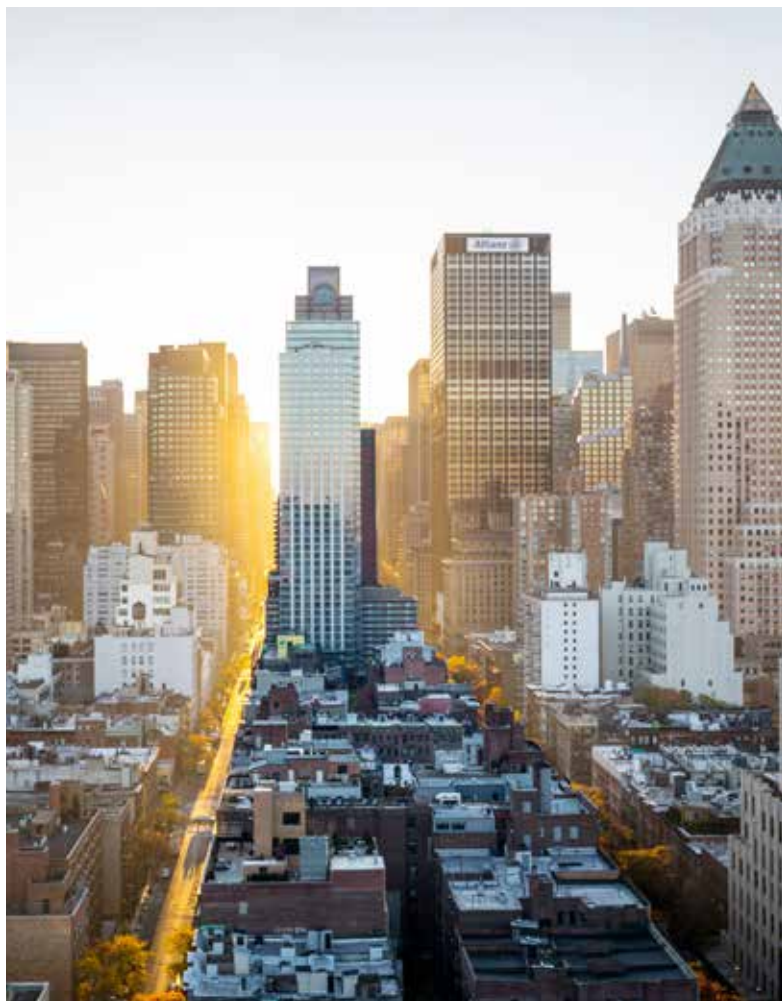
◎ 保費繳費年期被實質課稅的風險比較



⚠ 符合實質課稅八大樣態

+ | 黃金

- ◎ 台灣投資黃金常見三種方式：實體黃金、黃金存摺、黃金ETF
- ◎ 實體黃金賣給銀行或銀樓，交易資料會通報國稅局
- ◎ 買賣黃金可妥善保存交易紀錄，以利舉證，降低稅負



個人、本國公司、持有黃金的稅負一覽

投資標的	持有方式	所得類別	個人	本國公司 (DBU)
境內	黃金實體	無法舉證成本： 一時貿易所得 ^{註1} 可舉證成本： 財產交易所得	併計綜所稅： 5%~40%	營所稅：20% ^{註4}
	黃金存摺	財產交易所得 ^{註2}		
	黃金ETF ^{註3}	公開證券市場交易	停徵	停徵
境外		海外財產交易所得	最低稅負制 稅率：20% 免稅額：750萬	營所稅：20% ^{註4}

註：

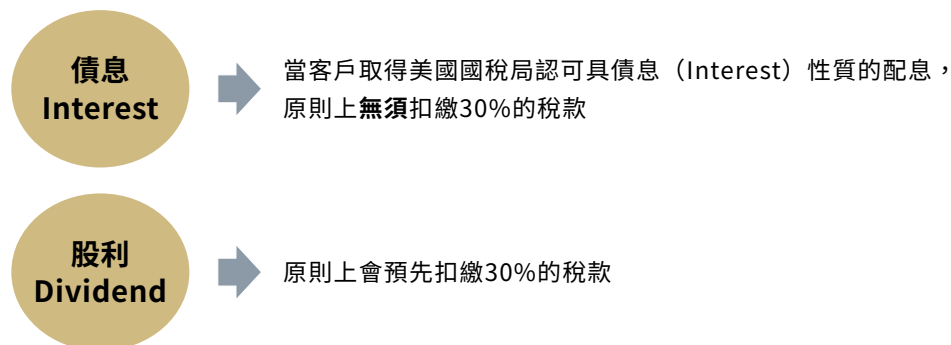
1. 實體黃金交易如無法舉證成本，按賣價6%計算所得；若可舉證，減除成本後併入綜所稅5%~40%
2. 黃金存摺交易併入綜所稅5%~40%，如有虧損可於三年內抵減
3. 黃金ETF如有配息，其課稅方式須看黃金ETF追蹤標的，如是追蹤基金請詳p.3之課稅規定
4. 公司名義買賣黃金，須於年度結算申報時，收入減去成本後的所得額，適用20%營所稅率，並於隔年5月申報



B 非美國稅務居民 投資美國金融商品 課稅規定

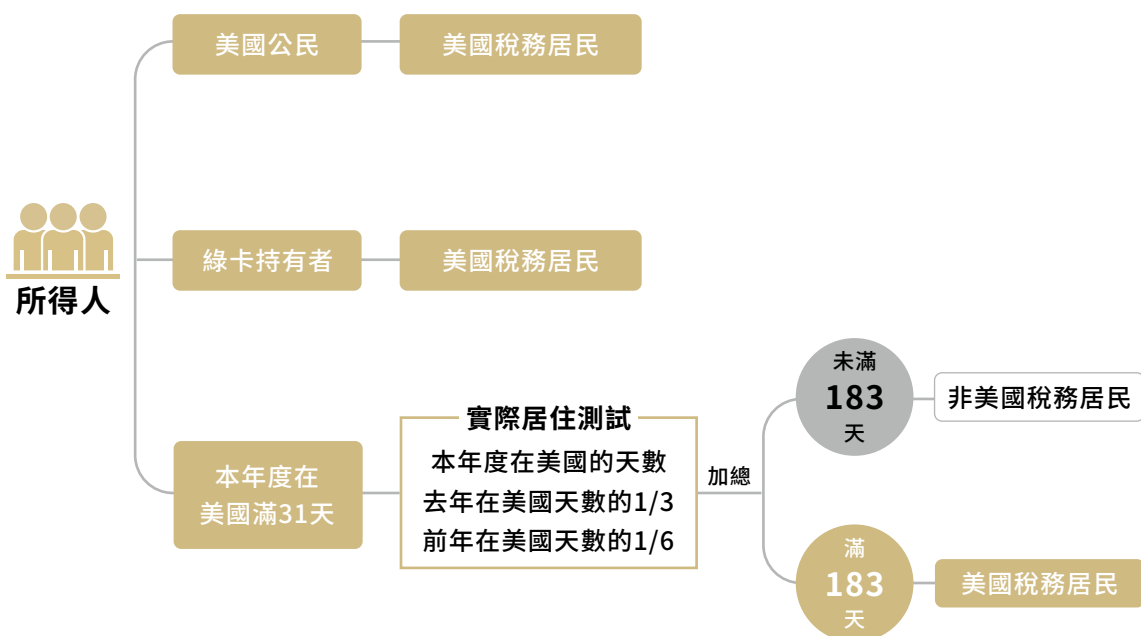
- 一 美國稅務居民身分判定
- 二 以身分別判定稅負一覽
- 三 以美國金融商品別判定稅負一覽
- 四 台灣個人投資美國金融商品的方式
- 五 2026年美國遺產與贈與稅介紹（適用於非美國稅務居民）
- 六 美國遺贈稅稅務居民身分判定
- 七 2026年美國遺產與贈與稅率級距
- 八 海外遺產繼承程序比較（海外券商VS.複委託）

若透過具有美國國家稅務局「合格中介機構（Qualified Intermediary，簡稱QI）」資格之國內券商（例如：國泰證券）從事美股、美債、美國基金或美國ETF等交易：



以下說明台灣個人投資美國金融商品於美國聯邦層次的稅負課徵情形，不涉及州稅或其他地方稅：

一 | 美國稅務居民身分判定



註：台灣稅務居民及海外所得課稅規定，請詳P.28介紹

！ 本單元涉及美國當地稅務，僅供參考，如有相關需求，建議諮詢會計師事務所等相關專業機構或人士協助



二 | 以身分別判定稅負一覽

	股利所得	利息所得	資本利得
非美國稅務居民 (如：台灣個人 ^{註1})	30% 扣繳稅款	原則上 無須扣繳 ^{註2&3}	原則上 無須扣繳 ^{註4}
美國稅務居民 (如：美國公民、持有綠卡)	併計美國個人所得稅 聯邦稅率：10~37%		

註：

1. 台灣個人投資美國金融商品買賣所賺的資本利得、配息是海外所得，皆須申報最低稅負
2. 此扣繳稅率適用於台灣個人或公司「投資組合利息」(Portfolio Interest)，與美國營業行為或其他非投資行為有關之利息收入無法適用
3. 投資人持有利息來源公司股權需小於10%，且已提交在效期內之“W-8”系列表格，方可適用投資利息免稅。原則上ETF利息會先扣繳30%，再由國泰世華商業銀行代為申請退稅，其他類型之利息可直接扣繳
4. 若標的為房地產控股公司股票，其處分損益扣繳率為15%，且應主動申報所得。房地產控股公司係指美國公司50%以上之市值係由美國不動產所構成，即為美國房地產控股公司 (U.S Real Property Holding Corporation, USRPHC)



三 | 以美國金融商品別判定稅負一覽

	美股／股票型ETF	美債	債券型ETF	基金 ^{註4}
股利所得	30% 扣繳稅款	不適用	不適用	30% 扣繳稅款
利息所得	不適用	原則上 無須扣繳 ^{註1}	30% 扣繳稅款 ^{註2}	原則上 無須扣繳 ^{註1}
資本利得	原則上無須扣繳 ^{註3}			

註：

1. 此扣繳稅率適用於台灣個人或公司「投資組合利息」(Portfolio Interest)，與美國營業行為或其他非投資行為有關之利息收入無法適用。投資人持有利息公司股權須小於10%，且已提交在效期內之W-8系列表格，方可適用投資利息免扣繳；若未提交或直接間接持有股權超過10%，仍須按30%扣繳
2. 若該配息具債息性質，原則上會先扣繳 30%，再由國泰世華商業銀行代為申請退稅。若非債息性質，則無法退稅
3. 若標的為房地產控股公司股票，其處分損益扣繳率為15%，且應主動申報所得。房地產控股公司係指美國公司50%以上之市值係由美國不動產所構成，即為美國房地產控股公司 (U.S Real Property Holding Corporation，USRPHC)
4. 此處討論之基金係指投資美國標的之美國基金，若基金有投資海外公司，則須依實際個案狀況討論

四 | 台灣個人投資美國金融商品的方式

	國內複委託		海外券商
	合格QI機構	非合格QI機構	
開戶便利性	臨櫃辦理或線上開戶皆可		只能網路開戶
交易費用	通常較高 (買進與賣出有手續費)		通常較低 (有電匯手續費)
金管會管轄	是 投資人較有保障	是 投資人較無保障	非金管會管轄範圍 投資人沒有保障
定期定額	有	有	無
繼承程序 ^註	較簡易 (國內金融機構可直接協助客戶辦理 移轉程序—繼承／贈與)		較複雜 (須自行辦理美國當地 法院認證程序)

註：繼承程序請詳 P.25 介紹



五 | 2026年美國遺產與贈與稅介紹 (適用於非美國稅務居民)

		遺產稅	贈與稅
免稅額		USD 60,000	USD 19,000
資產類型	無形資產	銀行帳戶的現金 ^{註1}	美股、美債、美國ETF、美國基金 ^{註2}
	有形資產	不動產、 美股、美債、美國ETF、美國基金	不動產、 銀行帳戶的現金
申報項目		「非美籍身分者」如 超出 免稅額： ◇ 須申報：美國「有形資產」 ◇ 無須申報：「無形資產」或「外國資產」	
納稅時間		被繼承人死亡日後9個月內	2026年4月15日
申報時間		被繼承人死亡日後9個月內 向美國國稅局申報並繳納遺產稅，得申請延期6個月	2026年4月15日 得申請延期6個月
申報提醒		◇ 遺產總額低於美國規定的免稅額，無須申報 ◇ 美國不像台灣有民法規定的繼承資格及順序，須視各州是否有相關規定，以及客戶生前是否有設立遺囑或信託	贈與是以「受贈人」來計算，贈與人可贈送給無數人，個別受贈人獲贈金額未超過免稅額都無須申報 ^{註3}

註：

1. 非美國稅務居民的銀行帳戶資金，若有從事貿易活動或營運（U.S. Trade or Business）用途，將納入應稅範圍；即便是非屬應稅的資產也應如實申報
2. 若投資標的涉及房地產投資，則須依實際個案狀況討論
3. 在贈送外國資產的情況下，雖然贈與人無須申報美國贈與稅，如果贈與市價超過一定價值，則美籍受贈人需要申報受贈給美國國稅局（申報門檻視贈與方式會有所不同），鑒於投資人對於美國稅法較為陌生且申報事項因人而異，若有實際需求，應向相關專業人士諮詢，以免申報錯誤或漏報受罰

六 | 美國遺贈稅稅務居民身分判定

1. 非美國稅務居民的遺產稅申報如何認定？

美國遺產稅的稅務居民與所得稅的稅務居民定義並不完全相同，遺產稅是以「定居的意願與事實（Domicile）」作為判斷註，不過美國稅局沒有明確的清單，實務上，如果您同時符合下列三個條件者則稱為「住民（Domiciliary）」：

- ☒ 居住於美國
- ☒ 有將美國作為其永久居住地的明確意圖
- ☒ 沒有將其永久居住地遷移至其他國家的明確意圖

註：

判斷標準包含但不限於：

1. 移民身分：所持有的美國簽證類型，是否有工作證、駕照等
2. 財產／投資：主要財產及投資標的所在地
3. 親屬所在地：是否有親屬移民至美國
4. 生意往來：從事經濟活動的主要地點
5. 住所：該個人於美國及其他國家的住所之特性及使用方式
6. 社會往來：所屬教會等重要人際網絡所在地
7. 與他國關係：與原先居住之國家仍存在關係

非美國稅務居民的「停留天數」如何認定？

年度	在美天數	比例	合計天數
2025	120	X 1	120
2024	120	X 1/3	40
2023	120	X 1/6	20
合計			180

2.美國遺產稅及贈與稅的課稅範圍包括哪些？

原則上，美國公民、持有綠卡或一年在美國停留超過183天的人都屬「美國稅務居民」，其持有之「全球資產」都納入課稅範圍。台灣投資人多屬「非美國稅務居民」，其課稅範圍如下：

身分	遺產稅課稅範圍	贈與稅課稅範圍
美國稅務居民	全球資產	全球資產
非美國稅務居民	美國資產 (如不動產、美國金融商品)	美國資產 (如不動產、銀行帳戶現金)
	超過免稅額 USD 60,000 須申報	超過免稅額 USD 19,000 須申報

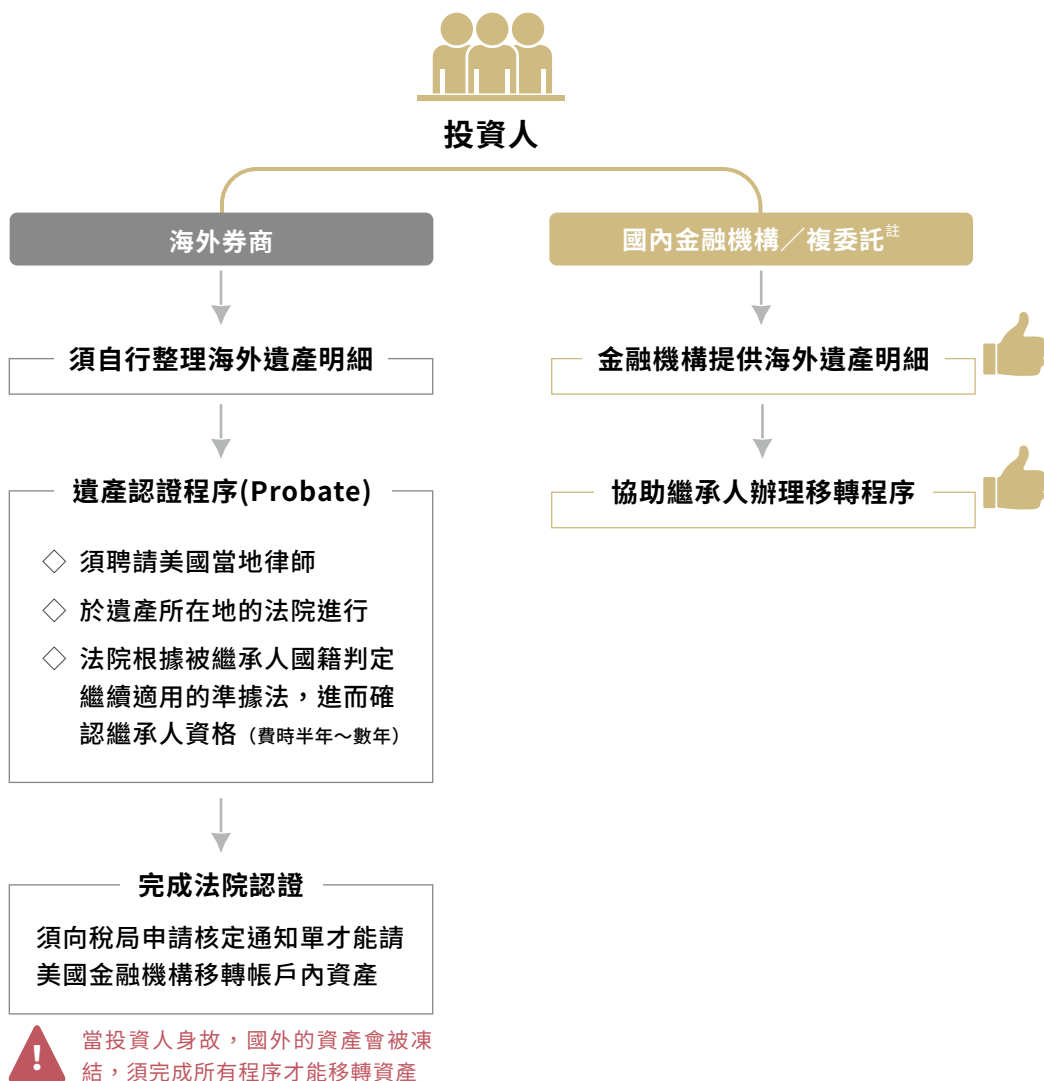


七 | 2026年美國遺產與贈與稅率級距

遺產或贈與總額區間 (USD)	稅率	遺產或贈與總額區間 (USD)	稅率
0 – 10,000	18%	100,001 – 150,000	30%
10,001 – 20,000	20%	150,001 – 250,000	32%
20,001 – 40,000	22%	250,001 – 500,000	34%
40,001 – 60,000	24%	500,001 – 750,000	37%
60,001 – 80,000	26%	750,001 – 1,000,000	39%
80,001 – 100,000	28%	1,000,001 以上	40%



八 | 海外遺產繼承程序比較 (海外券商vs.複委託)



註：此處僅討論實務上之移轉程序，不涉及應在美國進行之遺產稅程序。鑒於投資人對於美國稅法較為陌生且申報事項因人而異，若有實際需求，應向相關專業人士諮詢，以免申報錯誤或漏報受罰

無論是第一代還是第二代擁有美國身分，只要一方涉及到美國稅務，其實都會面臨相當複雜的資產及稅務申報問題，如果未提前做好資產配置，謹慎處理傳承事宜並事先進行稅務籌劃，將可能產生龐大的稅務影響，留給子女的不是財富，而是一連串的負擔及稅務問題。

（台灣稅務居民及遺贈稅課稅規定，請詳P.61介紹）

Chapter

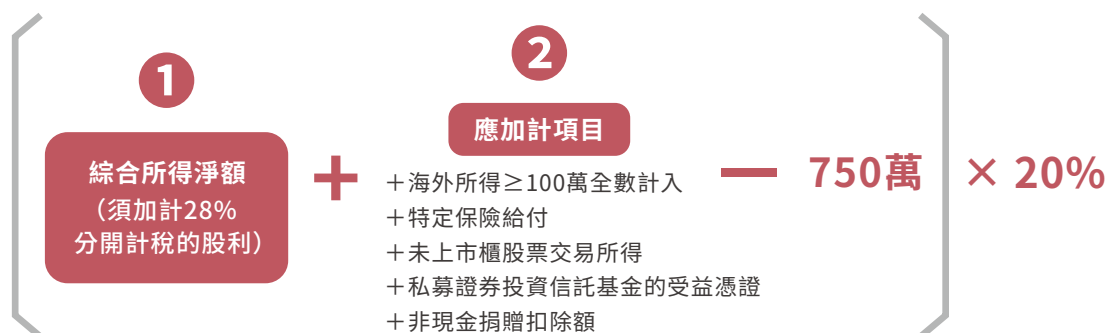
C

海外所得稅務 課徵規定

- 一 個人最低稅負制如何計算
- 二 台灣稅務居民身分判定
- 三 個人CFC實務解析
- 四 海外資金回台課稅判斷
- 五 個人出售海外不動產

一 | 個人最低稅負制如何計算

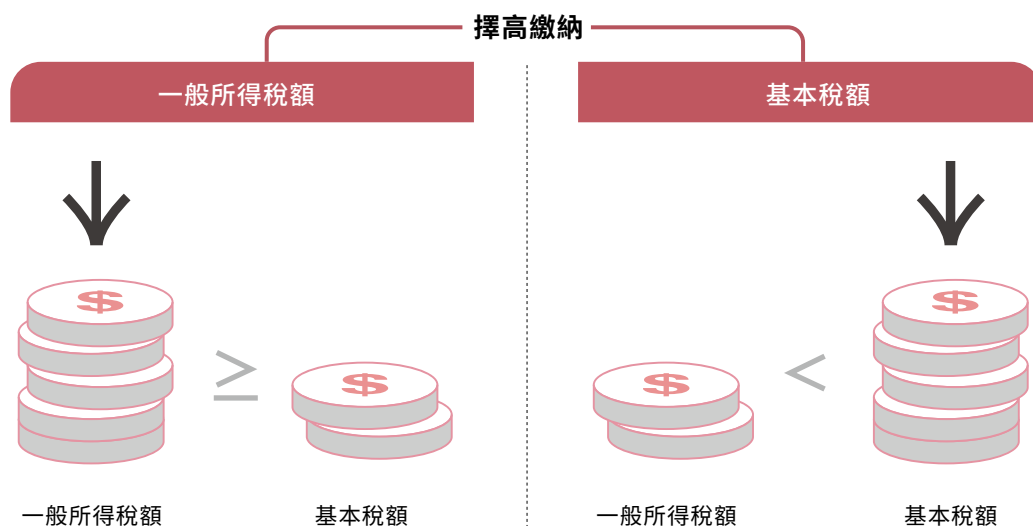
基本稅額 = (① + ② - 750萬扣除額) × 20%稅率



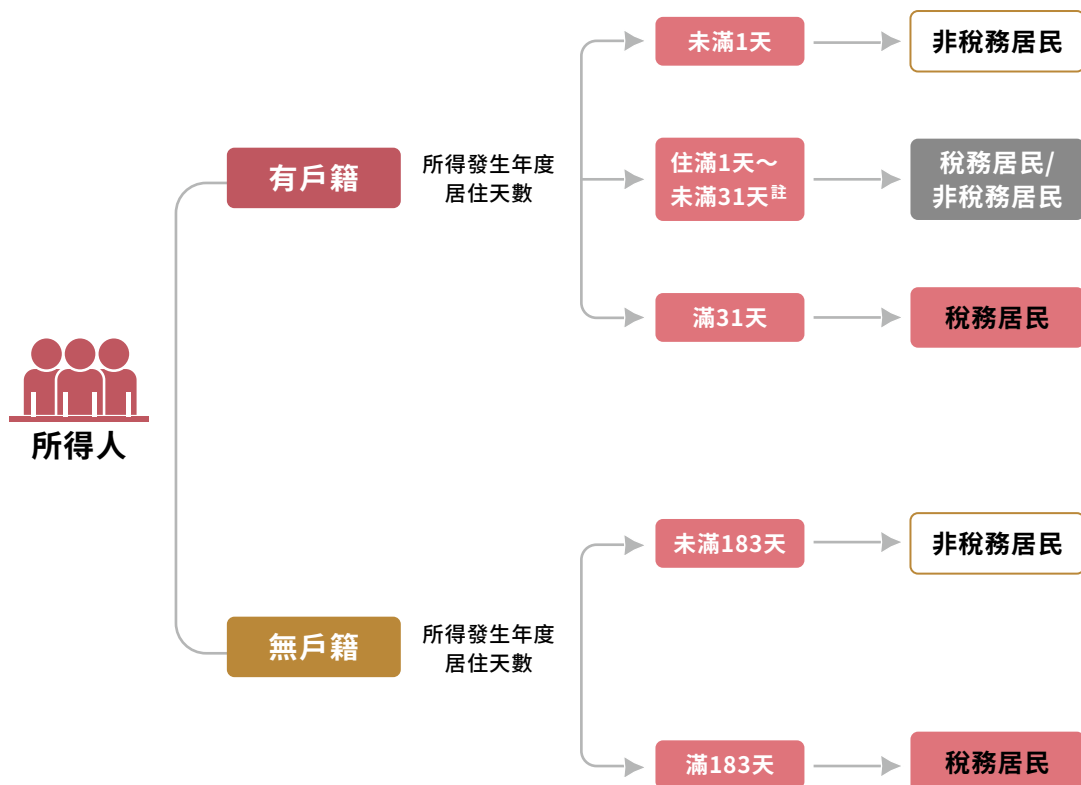
應加計項目小提醒

- ◎ **海外所得**：包含港澳及其他國家來源所得，一申報戶全年合計數未達100萬元者，免予計入；在100萬元以上者，應全數計入。
- ◎ **特定保險給付**：受益人與要保人非屬同一人之人壽保險及年金保險，受益人受領之保險給付。但死亡給付在3,740萬元以下部分，免予計入。

一般所得稅額 vs 基本稅額



二 | 台灣稅務居民身分判定



註：

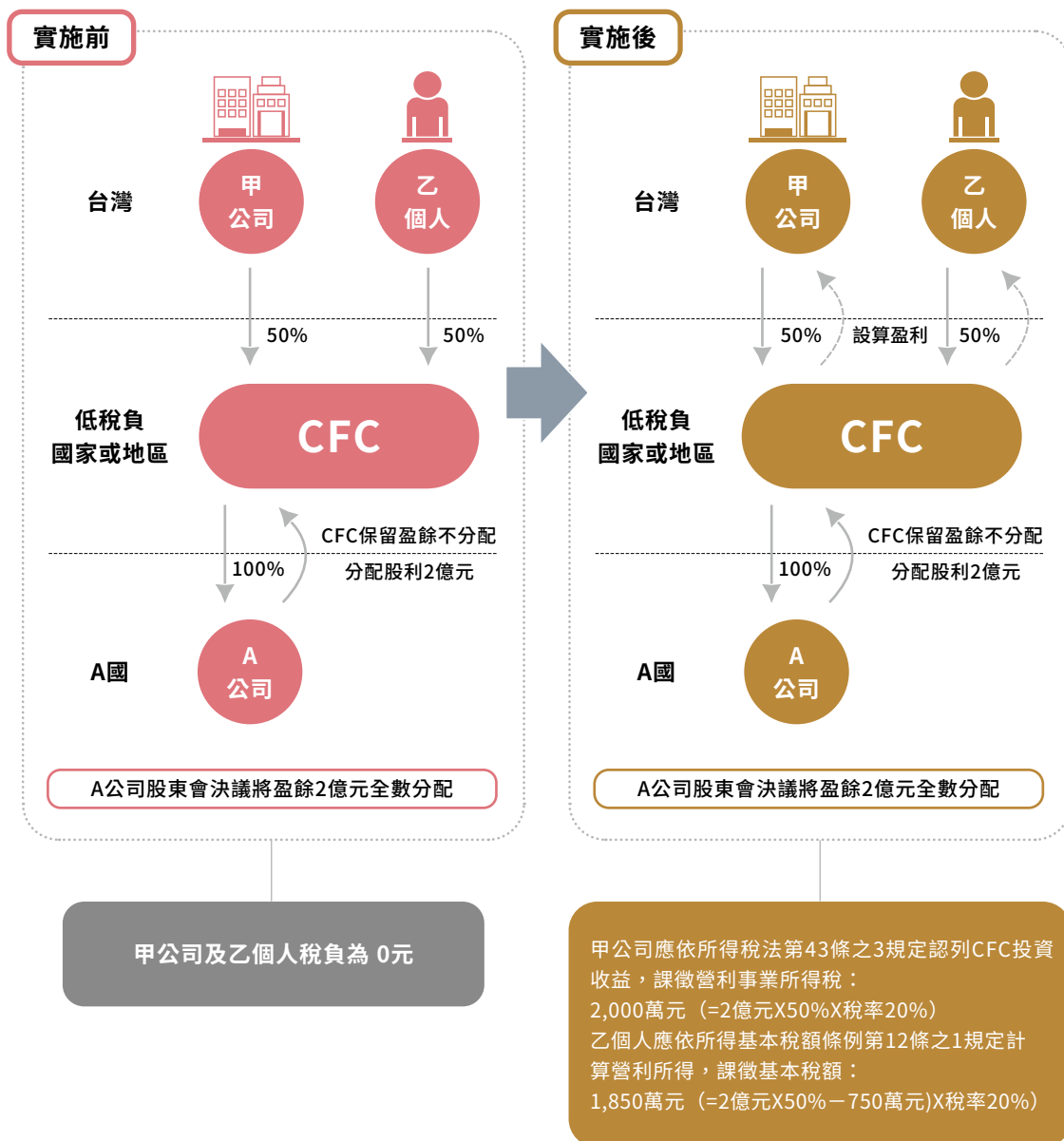
財政部2012年9月27日台財稅字第10104610410號令「中華民國境內居住之個人認定原則」，依四原則綜合判斷其生活經濟重心，若符合下列任一項，視為台灣稅務居民：

1. 享健保、勞保、國民年金等社會福利
2. 配偶或未成年子女居住境內
3. 境內經營事業、執行業務、管理財產、受雇或擔任董監事、經理人
4. 其他生活情況及經濟利益足資認定生活及經濟重心在境內

三 | 個人CFC實務解析

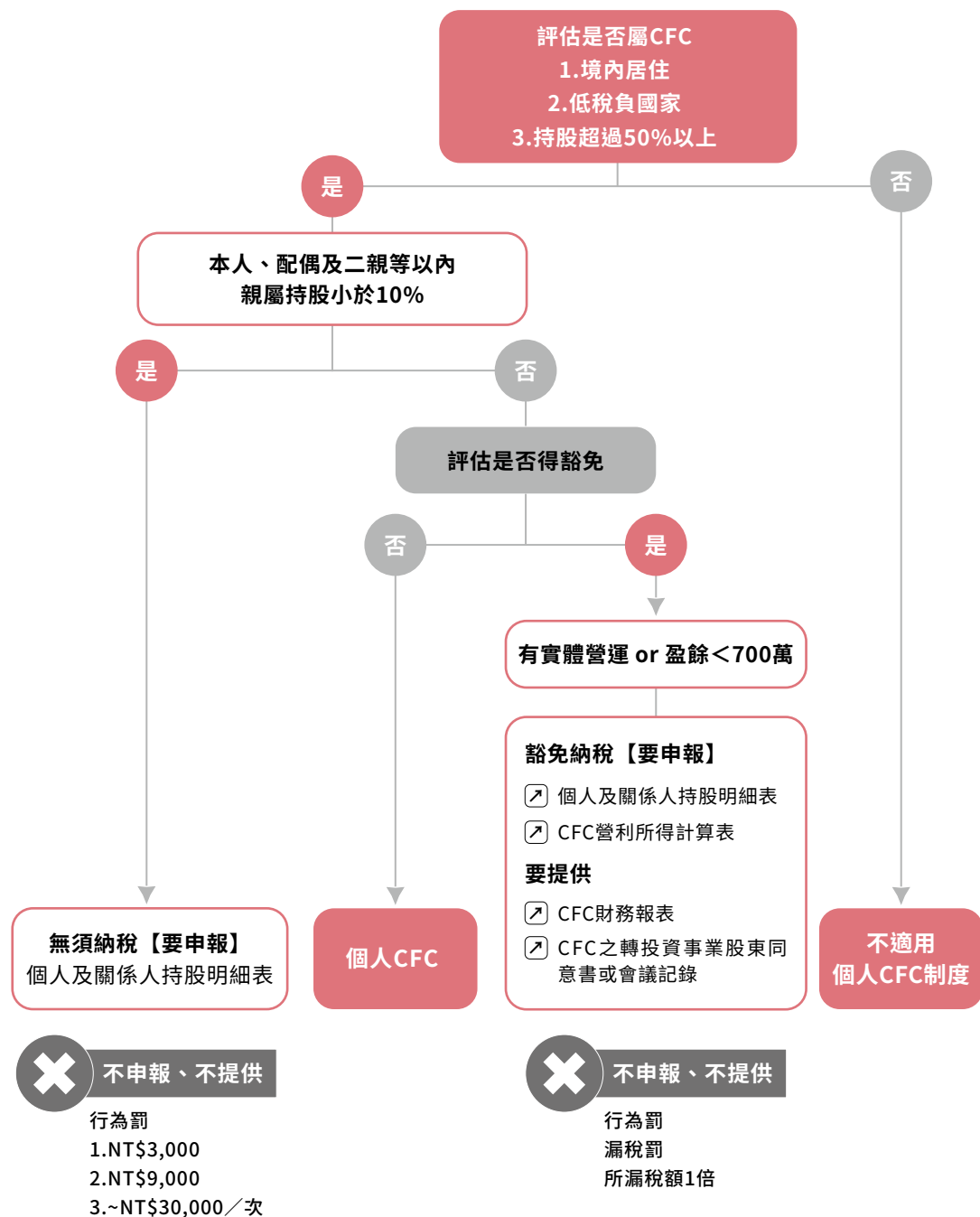
個人透過境外公司持有海外資金者自2024年5月起要申報CFC（受控外國企業），在此簡要說明CFC對個人的影響、應如何判斷及申報。

CFC對個人有何影響



個人CFC自我檢核表

個人持有境外公司是否都需要申報CFC呢？請參考下方流程判斷：



CFC的課稅範圍很廣，其定義繁複，可參照《個人計算受控外國企業所得適用辦法》。如要評估適用狀況與因應CFC申報，建議尋求專業機構進一步評估，避免因錯估而發生漏稅等情形。

四 | 海外資金回台課稅判斷



需課稅的資金

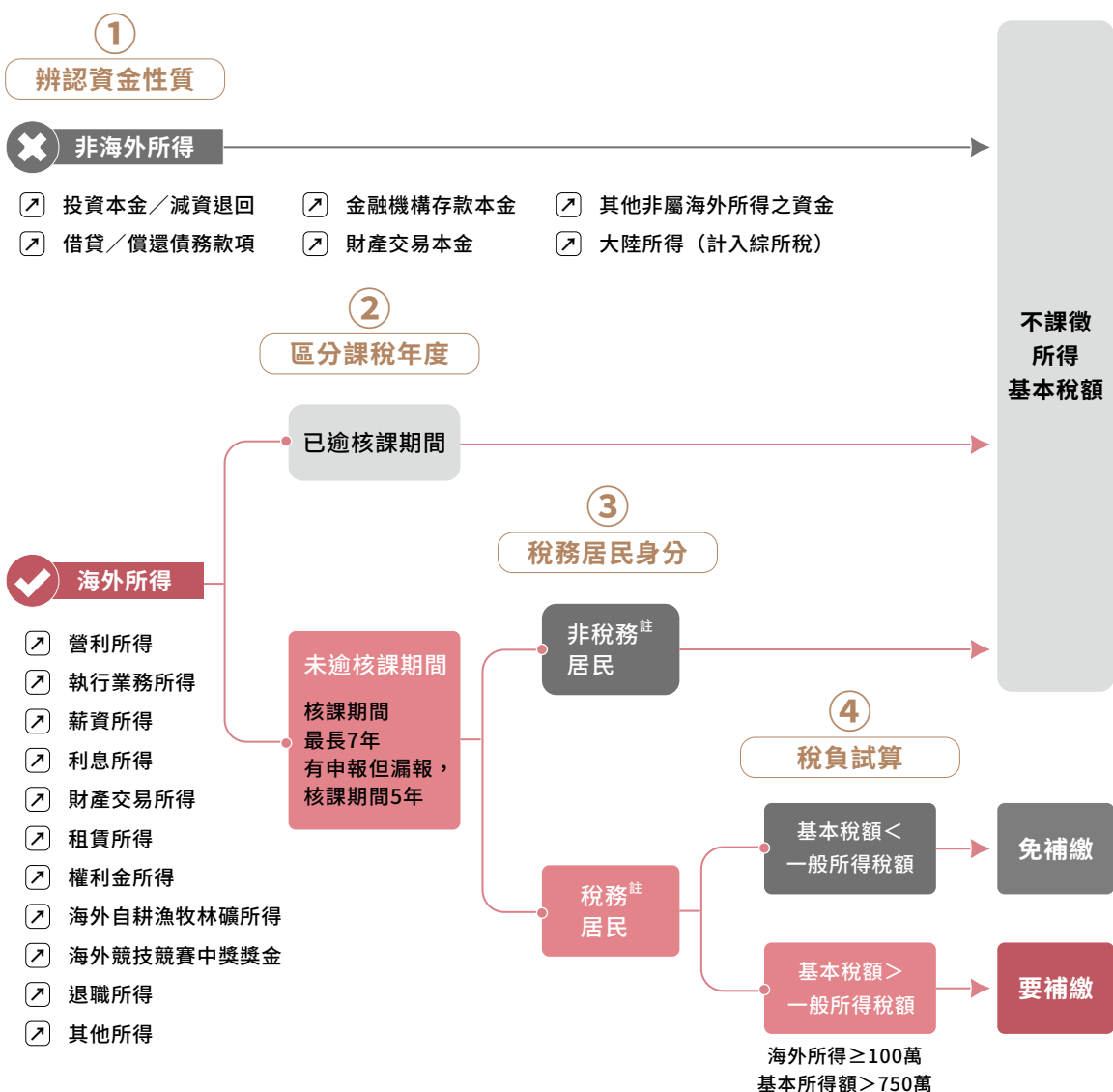
- ☑ 海外所得



不需課稅的資金

- ☑ 非屬海外所得的資金
- ☑ 屬於海外所得但已課稅的資金
- ☑ 已逾核課期間（5年／7年）的海外所得

海外所得課稅判斷流程





海外所得成本如何認定

	可舉證成本	不能舉證成本
不動產	核實扣除成本費用 認列所得	成交價x 12% 認列所得
有價證券（利得）	原始取得成本 ^註 核實扣除	成交價x 20% 認列所得
有價證券（配息）	當年度股息全額認列所得	
其餘財產	核實扣除成本費用 認列所得	成交價x 20% 認列所得

註：

- ◎ 若為2009年12月31日前取得之有價證券或境外基金受益憑證，其原始取得成本低於2009年12月31日之收盤價或淨值者，得以2009年12月31日收盤價或淨值為取得成本
- ◎ 境外金融商品之配息為海外股利所得或利息所得，處分之利得則屬「海外財產交易所得」
- ◎ 海外財產交易應以交易時之成交價額減除原始取得之成本及因取得、改良及移轉該項資產而支付之一切費用後之「餘額」為所得額，若有損失，得自「同年度」之「海外財產交易所得」扣除，扣除數額以不超過該財產交易所得為限，「海外利息所得」與「海外財產交易損失」兩者間並無盈虧互抵之適用



其他金融機構撥轉或自行存入海外有價證券成本如何認定



註：因員工認購、獎勵計畫或證券商整併而無法取得成本時，以成交價x20%認列所得



五 | 個人出售海外不動產

常見Q&A

1. 出售海外不動產的獲利都是海外所得嗎？

中國大陸（不含香港、澳門）須申報「綜合所得稅」

其他國家或地區（含香港、澳門）須申報「最低稅負制」

2. 當地國已繳過稅，還要在台灣申報嗎？

只要有所得都要申報，出售不動產的海外所得須在出售年度申報，而非資金匯回年度，核課期間為7年，若有報是5年，如在期間內須補報

3. 海外已申報繳稅，台灣又報稅，這樣不就重複課稅了？

若在海外已繳納所得稅，在可舉證成本的情況下（核實認定），可扣抵台灣之基本稅額

4. 忘了海外不動產的成本，該怎麼報稅？

核實認列： $\text{所得} = \text{出售價格} - \text{成本} - \text{必要費用}$

推計課稅：若無法舉證成本，按售價12%推計所得



計稅方式



獲利案件

- ◇ 核實課稅計入最低稅負制
- ◇ 無法舉證按售價12%推計所得



賠售案件

- ◇ 當年度虧損僅能抵減當年度所得
- ◇ 同類型虧損僅能抵減同類型所得
- ◇ 無法舉證成本按售價12%推計所得



可扣抵稅額

- ◇ 若在海外已繳納所得稅，回到台灣也能在限額內扣抵基本稅額



備妥證明文件

- ◇ 買賣合約
- ◇ 移轉證明
- ◇ 匯款單據或銀行對帳單
- ◇ 稅單正本等文件
- ◇ 不動產所在地國家／地區土地登記名冊或文件

個人出售大陸不動產 VS. 海外不動產稅負比較

假設以5,000萬出售不動產、無法舉證成本且境內無所得，試算如下：

所得類型	大陸地區 綜合所得稅		其他海外地區 最低稅負制
可以舉證成本 核實認列 ☒ 可抵繳	大陸地區所得 = 出售價格 - 成本 - 必要費用 以處分日所屬年度 併入個人綜所稅 (5%~40%)		海外交易財產所得 = 出售價格 - 成本 - 必要費用 以處分日所屬年度 併入個人最低稅負制 (20%)
無法舉證成本 推計課稅 ☒ 不可抵繳	依售價12% 推計所得		依售價12% 推計所得
稅負試算	5,000萬×12%=600萬 適用所得稅40%稅率		5,000萬×12%=600萬 未超過免稅額750萬
累進差額	2025年 ↓ 911,700元	2026年 ↓ 949,100元	
應納稅額	148.83 萬	145.09 萬	☒ 免稅
已納稅額抵繳 ^註	◇ 可以舉證成本（核實認列），在大陸地區已繳納之稅額，可扣抵台灣綜所稅 ◇ 但若無法舉證成本（推計課稅），原則上則無法扣抵台灣綜所稅		◇ 可以舉證成本（核實認列），在海外地區已繳納之稅額，可扣抵台灣基本稅額 ◇ 但若無法舉證成本（推計課稅），原則上則無法扣抵台灣基本稅額

註：

- ◎ 所謂的納稅證明文件，除了內容應包括納稅義務人的姓名、住址、所屬年度、所得類別、全年所得額、應納稅額以及稅款繳納日期等項目外，尚須經大陸地區公證處公證，以及我國的財團法人海峽交流基金會驗證，才會被稽徵機關接受
- ◎ 海外稅額扣抵，應提出所得來源地稅務機關發給之同一年度納稅證明，並取得所在地中華民國使領館或其他經中華民國政府認許機構之簽證

Chapter

D 綜所稅 申報實務

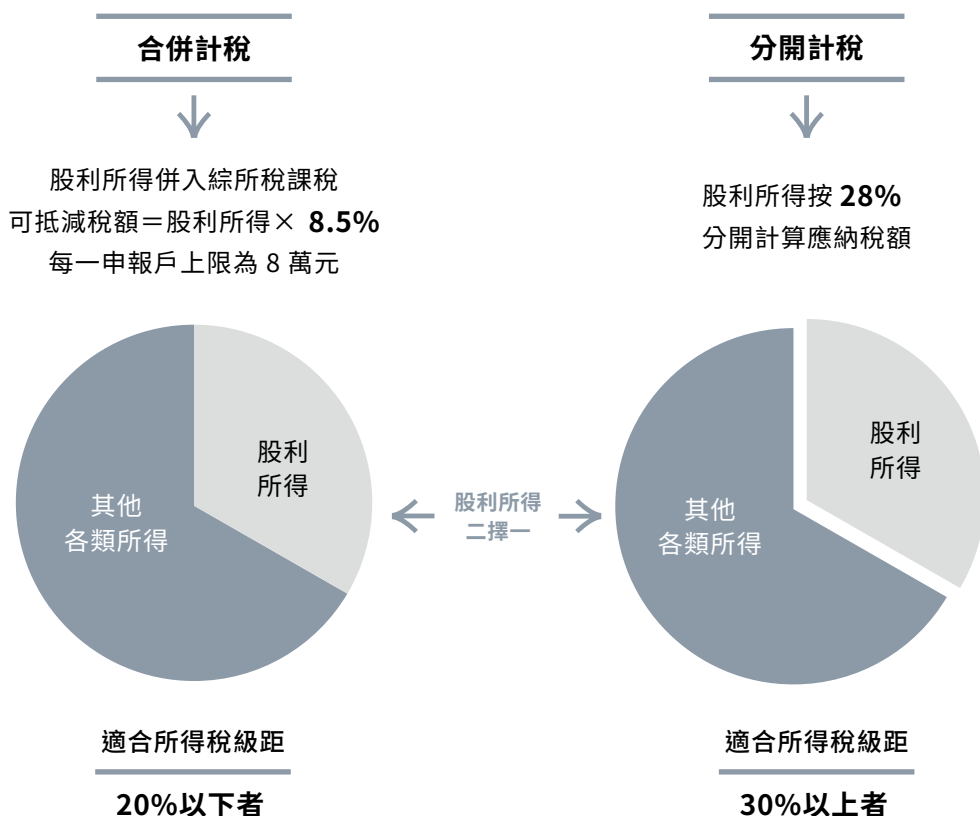
一 綜所稅申報重點介紹與提醒

二 所得稅免稅額及扣除額
(2026年及2027年5月報稅適用)

一 | 綜所稅申報重點介紹與提醒

每到報稅季，該如何善用扣除額、海外所得或做好資產配置等來替自己聰明理財，以下整理出與高資產人士稅務相關的提醒事項：

01. 股利所得課稅 聰明二擇一



02. 利息所得超過27萬超出部分轉投資海外金融商品



儲蓄投資特別扣除額

每一申報戶有 27 萬，若高資產人士利息超過 27 萬元時，也可以將資金分散投資海外金融商品，依規定申報海外所得（最低稅負制）每一申報戶有 750 萬免稅額，稅率 20%，替自己創造節稅空間。

03. 捐贈抵稅怎麼抵？要捐給誰？

個人捐贈除了付出愛心，也能作為所得稅列舉扣除額，抵稅上限如下：

捐贈者身分 → 個人

抵稅上限 → 綜合所得總額的 20%

根據受贈對象不同，其扣除上限也不同，整理如下表：

項目		抵稅上限	條件
捐贈	團體	綜合所得總額 20%	教育文化公益慈善團體
	政府	無上限	政府及國防、勞軍之捐贈
	政黨、政治團體 及擬參選人	綜合所得總額 20% 且對三者之捐贈總數 不得超過 20 萬元	如對政黨捐贈、該政黨推薦 候選人須於當年度立委選舉 得票率 1% 以上
	私立學校	綜合所得總額 20%	直接捐贈該校
		綜合所得總額 50%	透過財團法人私立學校興學基 金會並指定學校
		無上限	透過財團法人私立學校興學基 金會， 未指定學校

✔ 捐贈學校家長會／義勇消防大隊可列舉扣除（上限為綜合所得總額 20%）

📄 留存單據：受贈單位開立的收據正本或具領證明文件

✘ 有對價關係之收據不得列報捐贈（如：寺廟點光明燈及安太歲等支出）

若是屬於高股利所得之企業主及大股東，當股利所得選擇分開計稅時，股利所得稅負雖下降，但列舉扣除捐贈上限金額會大幅縮水，如有定期捐贈固定財團法人對象的高資產人士須特別留意，舉例捐贈基金會600萬：



境內所得高者 捐贈有效益



綜合所得總額

3,000 萬



捐贈基金會限額

600 萬



節稅效益

捐贈 600 萬有 240 萬
(600萬 × 40%) 節稅效果



高股利所得者 捐贈節稅效果大幅縮水



綜合所得總額

3,000 萬
(含股利所得 2,800 萬)



股利按28%

分開計稅
綜合所得總額 200 萬



捐贈基金會限額

40 萬



節稅效益

捐贈 600 萬僅有 4.8 萬
(40萬 × 12%) 節稅效果



海外所得高者 捐贈無節稅效益



綜合所得總額

0 萬



海外所得

3,000 萬



捐贈基金會限額

0 萬



節稅效益

捐贈 600 萬
無節稅效益



04. 個人最低稅負制之免稅額及保險死亡給付調增

稅目	2025年 (2026年5月報稅適用)	2026年 (2027年5月報稅適用)
個人基本所得額免稅額	750 萬	
保險死亡給付免稅額	3,740 萬	

05. 民法將成年年齡下修至18歲

自2023年，法定成年年齡由20歲下修為18歲，今年辦理綜合所得稅要特別留意，若子女年滿18歲已有所得者，須留意不得列報受扶養親屬，除符合一定條件外，原則上應單獨辦理申報。

二 | 所得稅免稅額及扣除額 (2026年及2027年5月報稅適用)

所得稅免稅額及扣除額一覽

			2025年	2026年
基本	免稅額	一般	97,000	101,000
		70 歲以上	145,500	151,000
	標準扣除額	單身	131,000	136,000
		有配偶	262,000	272,000
特別扣除額	薪資所得特別扣除額		218,000	227,000
	身心障礙特別扣除額		218,000	227,000
	幼兒學前特別扣除額 ^{註1}	第 1 名子女	150,000	
		第 2 名以上子女 (每人)	225,000	
	教育學費特別扣除額		25,000	
	儲蓄投資特別扣除額		270,000	
	長期照顧特別扣除額 ^{註2}		180,000	
	房屋租金支出特別扣除額 ^{註2}		180,000	
其他	基本生活費		210,000	213,000

註1：適用於0~6歲之幼兒，無排富條款

註2：有排富條款

2025年課稅級距（2026年5月報稅適用）

綜合所得淨額	X稅率	—累進差額
0~590,000	5%	0
590,001~1,330,000	12%	41,300
1,330,001~2,660,000	20%	147,700
2,660,001~4,980,000	30%	413,700
4,980,001以上	40%	911,700

2026年課稅級距（2027年5月報稅適用）

綜合所得淨額	X稅率	—累進差額
0~610,000	5%	0
610,001~1,380,000	12%	42,700
1,380,001~2,770,000	20%	153,100
2,770,001~5,190,000	30%	430,100
5,190,001以上	40%	949,100

Chapter

E

不動產稅務 課徵規定

- 一 買賣不動產留意房地合一稅
- 二 出售不動產所得稅如何計算
- 三 出售預售屋如何報稅
- 四 特殊股權交易當心房地合一稅
- 五 多屋族要懂的囤房稅2.0
- 六 參與都更前後的稅負思考
- 七 農地傳承稅負問題解析

一 | 買賣不動產留意房地合一稅

個人適用稅率

境內居住之個人 持有時間	適用稅率	非境內居住之個人 持有時間	適用稅率
未逾2年	45%	未逾2年	45%
超過2年，未逾5年	35%	超過2年	35%
超過5年，未逾10年	20%		
超過10年	15%		
申報方式	次日起 30 日內申報	申報方式	次日起 30 日內申報

1. 維持適用20%稅率情形：

- ◎ 調職、非自願性離職或其他非自願性因素，交易持有期間在5年內之房地者
 - ◎ 以自有土地與營利事業合建房屋，自土地居得之日起算5年內完成並銷售該房地者
 - ◎ 個人提供土地、合法建築物、他項權利或資金參與市更新及危老重建者，其取得房地後第一次移轉且持有期間在5年內之交易
2. 符合所得稅法第4條之5第1項第1款規定之自住房地優惠者，其課稅所得在400萬元以下免稅；超過400萬元部分適用10%稅率

營利事業適用稅率

本國公司 持有時間	適用稅率	境外公司 持有時間	適用稅率
未逾2年	45%	未逾2年	45%
超過2年，未逾5年	35%	超過2年	35%
超過5年	20%		
申報方式	分開計算稅額 合併報繳	申報方式	分開計算稅額 合併報繳

註：營利事業交易其興建房屋完成後第1次移轉之房屋及其坐落基地，依規定計算之房地交易課稅所得，仍併計營利事業所得稅課稅，稅率為20%（申報方式維持合併計算稅額及報繳）

二 | 出售不動產所得稅如何計算

← 2016/1/1 →		
舊制		新制 房地合一2.0
課稅 範圍	房屋 (交易財產所得)	◇ 房屋、土地、房地 ◇ 地上權之房屋使用權 ◇ 預售屋及其座落基地 ◇ 符合一定條件之股份或出資額 (不適用於個人基本所得額)
稅基	核實認定 房屋售價－取得成本 －轉移費用	核實認定：房地合一 (房屋＋土地) 房地售價－成本－移轉費用－依土地稅法計算之土地漲價總數額
	房屋土地出售相關費用 可提示證明文件解除	如無法提示，案成交價額費用率來認定費用 推計費用率 3% (上限 30 萬元)



三 | 出售預售屋如何報稅



❗ 預售持有期間不得計算
→ 以房地所有權登記日算起，以35%課徵房地合一稅

課稅所得計算與相關規定

課稅所得＝房地成交價額－取得成本－相關費用
應納稅額＝課稅所得×適用稅率

若無法提示相關憑證，可依 **成交價的3%** 推計費用（上限為 30 萬元）

課稅方式	交易日之次日起算 30 日內申報繳納	
稅率	未逾 2 年	45%
	超過 2 年，未逾 5 年	35%
	超過 5 年，未逾 10 年	20%
	超過 10 年	15%



四 | 特殊股權交易當心房地合一稅

個人及營利事業出售公司股權，
房地合一2.0將符合條件的特定股權交易納入課稅範圍，判斷條件如下：



五 | 多屋族要懂的囤房稅2.0

囤房稅於2024年7月1日上路，由先前的「各縣市分別歸戶」改為「全國歸戶」，並在2025年5月正式開徵，對持有非自住房屋者將可能有增額稅負產生，稅率說明如下：

自住降低稅負



自住房屋 適用條件

-  無出租營業使用
-  本人、配偶或直系親屬實際居住且須辦竣戶籍登記
-  本人、配偶及未成年子女，全國合計持有3戶以內（第4戶起則為非自住）

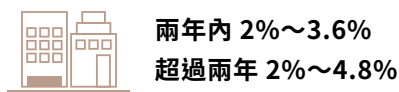
非自住調高稅負



出租申報所得達租金標準
繼承取得共有住家用房屋



建商持有的剩餘房屋



自住3戶、公益出租人、社會住宅維持稅率1.2%

參加社會宅的房屋維持稅率 1.2%

公益出租人

將房屋出租給符合租金補貼申請資料的房客，並經主管機關認定的房屋所有人

社會住宅（含包租代管）

政府承租民間的房屋，再轉租給符合社會住宅申請資格者

各縣市國房稅稅率

累進稅制 縣市	其餘住家用房屋 (非自住／非出租／非繼承) (稅率2.6%~4.8%)		申報租金達稅法標準／ 繼承取得的共有房屋 (稅率1.5%~2.4%)	
	戶數	稅率	戶數	稅率
直轄市	2戶以內	3.2%	4戶以內	1.5%
	3-4戶	3.8%	5-6戶	2.0%
	5-6戶	4.2%	7戶以上	2.4%
	7戶以上	4.8%		
非直轄市	1戶	2.6%	4戶以內	1.5%
	2-4戶	3.2%	5-6戶	2.0%
	5-6戶	3.8%	7戶以上	2.4%
	7戶以上	4.8%		

註：

直轄市：

台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市

非直轄市：

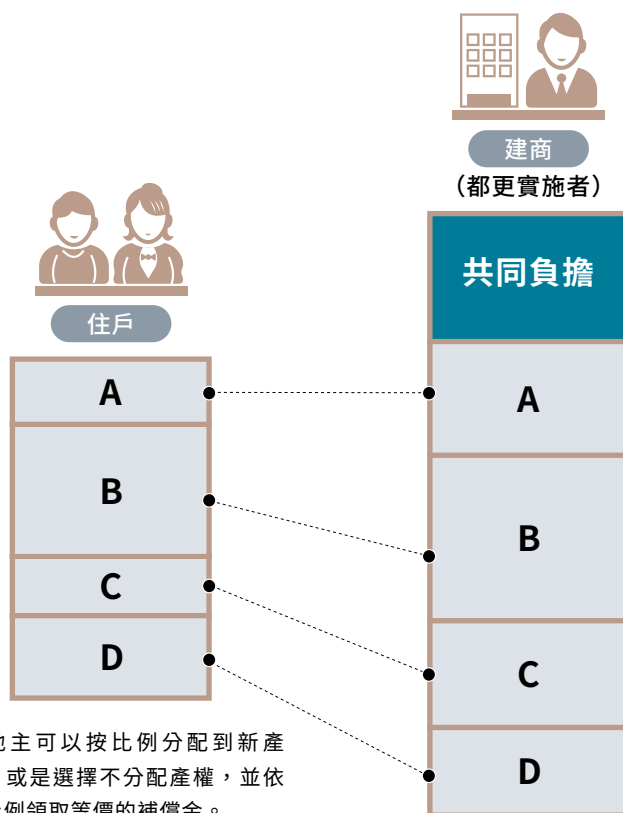
基隆、新竹縣市、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、連江



六 | 參與都更前後的稅負思考

都市更新（都更）主要分成「權利變換」與「協議合建」兩種方式來分配更新後的房地產權。因為都更的程序繁瑣且高度專業，以下將圖解帶您認識艱澀的專業術語，以及說明參與都更前後可以做什麼稅負思考？

1 權利變換





建置期間的花費就稱「共同負擔」（成本加利潤的概念），會依法規提列並經政府審議而定：

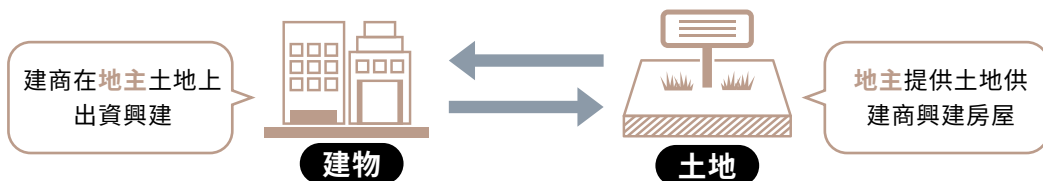


地主若擬參與合建開發，應事前釐清合作契約內容與報稅責任，有疑問時可洽專業人士協助，避免誤繳或補稅風險。

2

協議合建

協議合建是地主與建商私下簽訂契約合作重建的方式，由地主出土地、建商出資。都更完工後，雙方按約定比例來分配房地產權。



協議合建的房地分配主要有三種模式：

- ① **合建分屋** | 地主與建商協議條件，按戶或樓層分配房屋，
最常見 | 可獨立處分自己的產權



- ② **合建分售** | 都更後新屋出售時，
較少見 | 建商出售房屋、地主出售土地



- ③ **合建分成** | 都更後新屋出售時，
最少見 | 地主與建商依出售總額自行約定比例拆帳



參與都更前後，可以做什麼稅負思考

「住了一輩子的老家，有一天要都更了，該先過戶給孩子好？或留待繼承？如果賣掉，會不會繳很多稅？」這是許多客戶心中的疑問，首先，選擇不同的都更方式（權利變換或協議合建），能夠享有的租稅減免也有所不同，如下表：

權利變換 vs. 協議合建的相關稅負

	權利變換	協議合建
地價稅	更新期間：免徵 更新後：減半徵收2年	
房屋稅	減半徵收2年，若2年內未移轉， 得延長至處分該房屋為止（以10年為限）	
土地增值稅	以土地抵償共同負擔：免徵 更新後第一次移轉：減徵40%	土地移轉換回新建房屋： 依縣市得減徵40%
契稅	完工交屋時：無契稅 更新後第一次移轉：減徵40%	完工交屋時：依縣市得減徵40%
房地合一稅	五年內完成都更並出售，適用20%（排除短期重稅）	

註：相關條件請詳都市更新條例第67條及都市危險及老舊建築物加速重建條例第8條規定





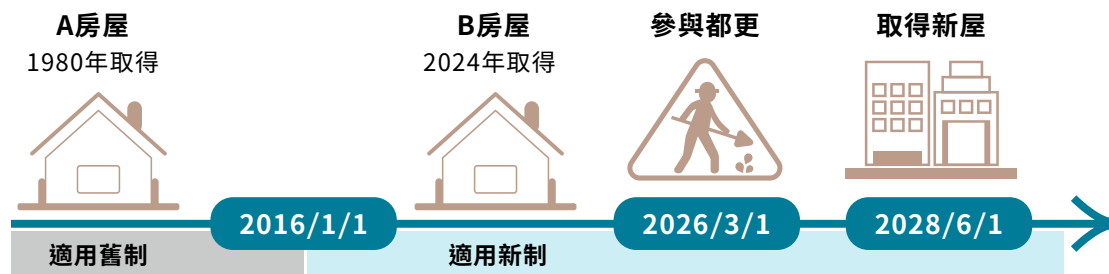
都更房屋贈與vs. 繼承的相關稅負

王老先生有間 40 年的老公寓，是在民國 80 年買來的。現在社區正在討論都更計畫，王老先生思考未來房子都更後，價值將大幅增加，請問怎麼做比較有利呢？

	都更前，先贈與	都更後，未來繼承 (假設王老先生都更後才過世)
土地增值稅	全額，無租稅減免	免徵
契稅	房屋評定現值的 6%	免徵
贈與稅	現在的公告現值課贈與稅	無
遺產稅	未來的公告現值課遺產稅	
獨子受贈／繼承後出售房地稅負 (若有)	◇ 未來出售房地變成新制，土地、房屋交易所得，都要課所得稅 ◇ 未來土地增值稅，都更後第一次移轉減徵 40%	◇ 未來出售房地仍為舊制，土地交易所得免稅，房屋交易所得才課所得稅 ◇ 未來土地增值稅，從繼承時至出售時的增值課稅（無減徵 40%）

出售都更房屋的相關稅負

假設地主同時有二間同區域的房屋皆參與都更，在取得都更後新屋後，並於同年出售，會有什麼稅呢？



1. 所得稅

標的		適用稅制 (以取得日判斷)	持有期間	稅率
A 房屋	土地	舊制	48年 (按土地持有期間計算)	免徵
	房屋	新制 (2028年取得)		15%
B 房屋	土地	新制	4年 (按土地持有期間計算)	20% ^註
	房屋	新制 (2028年取得)		

註：維持適用20%稅率之情況：

- ◎ 以自有土地與營利事業合建房屋，自土地取得之日起算5年內完成並銷售該房地者
- ◎ 提供土地、合法建築物、他項權利或資金參與都市更新及危老重建者，其取得房地後第一次移轉且持有期間在5年內之交易

2. 土地增值稅&契稅

稅目	都更協議合建	都更權利變換
土地增值稅	無減免	更新後第一次移轉減徵40%
契稅		



七 | 農地傳承稅負問題解析

常見Q&A

Q1 聽說農地傳承免稅？是免哪些稅？

農地繼承或贈與免徵「遺產稅」及「贈與稅」，但必須符合三個條件：

- 繼承/贈與的對象是法定繼承人，限直系血親、配偶、兄弟姐妹及祖父母
- 須取得「農業用地作農業使用證明」，證明土地是農業用途
- 五年內持續農業使用，如有違反，會被國稅局通知補繳原本免的稅金

Q2 聽說農地贈與不用繳土地增值稅？

農地贈與給自然人，得申請免徵土地增值稅，但須取得「農業用地作農業使用證明」，若受讓人¹是法人或公司則不適用免稅規定。

- 移轉時²未註明農地字樣或未及時申請免稅，逾時即失去免徵資格



Q3 出售農地也會課徵房地合一稅嗎？

個人出售農地免所得稅，但要看土地取得與出售的時間點：

舊制		新制
○	2016/1/1	○
免稅		符合不課徵土地增值稅之農業用地， 免徵房地合一稅

註：

- ◎ 需先取得農用證明及相關不課稅證明，才能在移轉時辦理免稅
- ◎ 上述農地上若有興建農舍，農舍本身移轉時仍需課稅

Q4 什麼情況不符合農用條件？

農地未耕作或畜牧、農業設施不符登記或未申報，以及農舍閒置、出租或營業使用，如夜市、蓋鐵皮屋、堆放廢棄物、長期荒廢都是不符合農用。若被國稅局查獲，會追繳所有免稅款項。



Q5 投資一般土地跟農地的稅負差異為何？

基本上，符合農業使用條件的農地可免徵遺贈稅，關鍵在於土地須「持續農用」，如將土地改作其他用途，國稅局可能會重新認定土地性質，要求補稅。以下試算一般土地與農地出售的稅負比較：

假設在2016年購置一塊市值3,000萬的新制土地，其取得成本為1,500萬，取得時現值為1,000萬，2026年的市價為5,000萬元，稅負試算如下：

	一般土地	農地
所得稅 (房地合一稅)	448.5萬	免徵
贈與稅	252萬	免徵
遺產稅	300萬	免徵
土地增值稅	480萬 ^註	不課徵

註：以消費者物價指數為105，且非自用住宅計算且暫不考慮其他扣除額及其相關成本

Q6 原屬農業用地，變更為都市計畫土地時，如何認定？

如果所繼承或贈與的土地屬於農業用地，要變更為非農業用地，必須同時取得市政府產業發展局核發的農業發展條例第38-1條土地作農業使用證明書以及區公所核發的土地作農業使用證明書，才可申請免徵遺產稅或贈與稅。

如符合下列條件，仍可視為農業用地：

- 原為農業用地
- 經依法變更為非農業用地
- 「依法應完成之細部計畫尚未完成」或「已發布細部計畫，惟尚未公告實施市地重劃或區段徵收計畫」，未能准許依變更後計畫用途使用，並且得檢附當地政府相關機關公文有記載有該土地業擬定細部計畫。
- 繼承而來的農地五年內得繼續維持作原來農業使用者

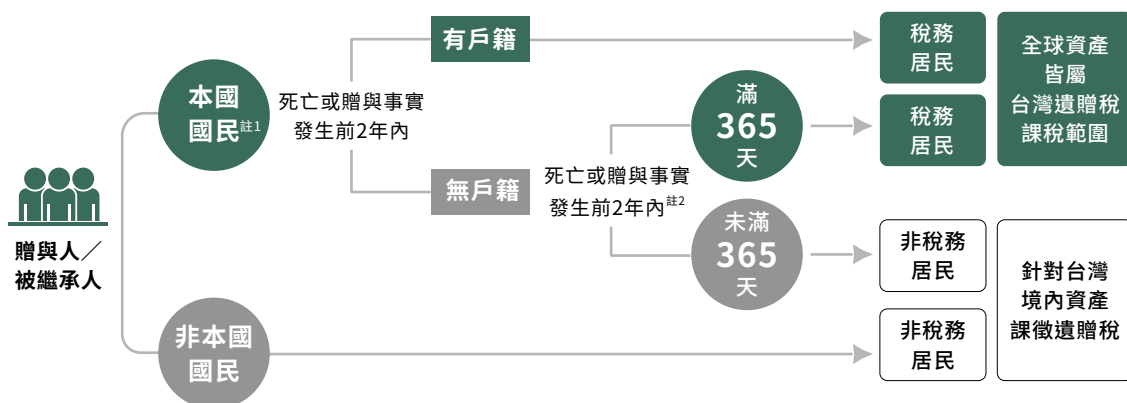


F 資產傳承 相關稅務

- 一 台灣遺贈稅稅務居民判定
- 二 遺產稅
- 三 贈與稅
- 四 資產移轉時稅負優缺點比較
- 五 傳承不動產稅負比較



一 | 台灣遺贈稅稅務居民判定



註：

1. 本國國民：

死亡／贈與事實發生前2年內，被繼承人／贈與人自願喪失中華民國國籍者，仍視同中華民國國民課徵遺產稅／贈與稅

2. 經常居住境內：

死亡／贈與事實發生前2年內，在中華民國境內有住所（有戶籍）；在境內無住所（戶籍）而有居所，且在死亡前2年內，境內居留時間＞365天

遺產及贈與稅法財產地域及價值認定

類別	地域判斷基準	價值認定
現金及存款	所在地	外幣以當日之台銀買匯率換算台幣
股權及公司債	發行機關所在地	上市櫃：收盤價 興櫃：當日加權平均價值 非上市櫃：淨值 ^註
基金	發行機關所在地	淨值
不動產	登記機關所在地	土地公告現值、房屋評定價值

註：

須對該公司帳外調整

◎ 帳上不動產金額小於公告現值，應調整至公告現值

◎ 帳上上市櫃投資金額小於當日收盤價，應調整至當日收盤價

二 | 遺產稅

遺產淨額 × 稅率 - 累進差額 - 扣抵稅額及利息 = 應納遺產稅額

稅率	2025年起	
	遺產淨額	累進差額
10%	5,621萬以下	0
15%	5,621萬~1億1,242萬	281.05萬
20%	超過1億1,242萬	843.15萬



項目		繼承發生日
		(死亡日) 在 2024年1月1日以後者
免稅額		1,333 萬
軍警公教因公殉職		2,666 萬 ^{註2}
不計入 遺產總額 ^{註1}	被繼承人日常生活必需之器具及用具	100 萬
	被繼承人職業上之工具	56 萬
扣除額	配偶扣除額	553 萬
	直系血親卑親屬扣除額	56 萬 ^{註3}
	父母扣除額	138 萬
	重度以上身心障礙特別扣除額	693 萬
	受被繼承人扶養之兄弟姊妹、 祖父母扣除額	56 萬 ^{註3}
	喪葬費扣除額	138 萬

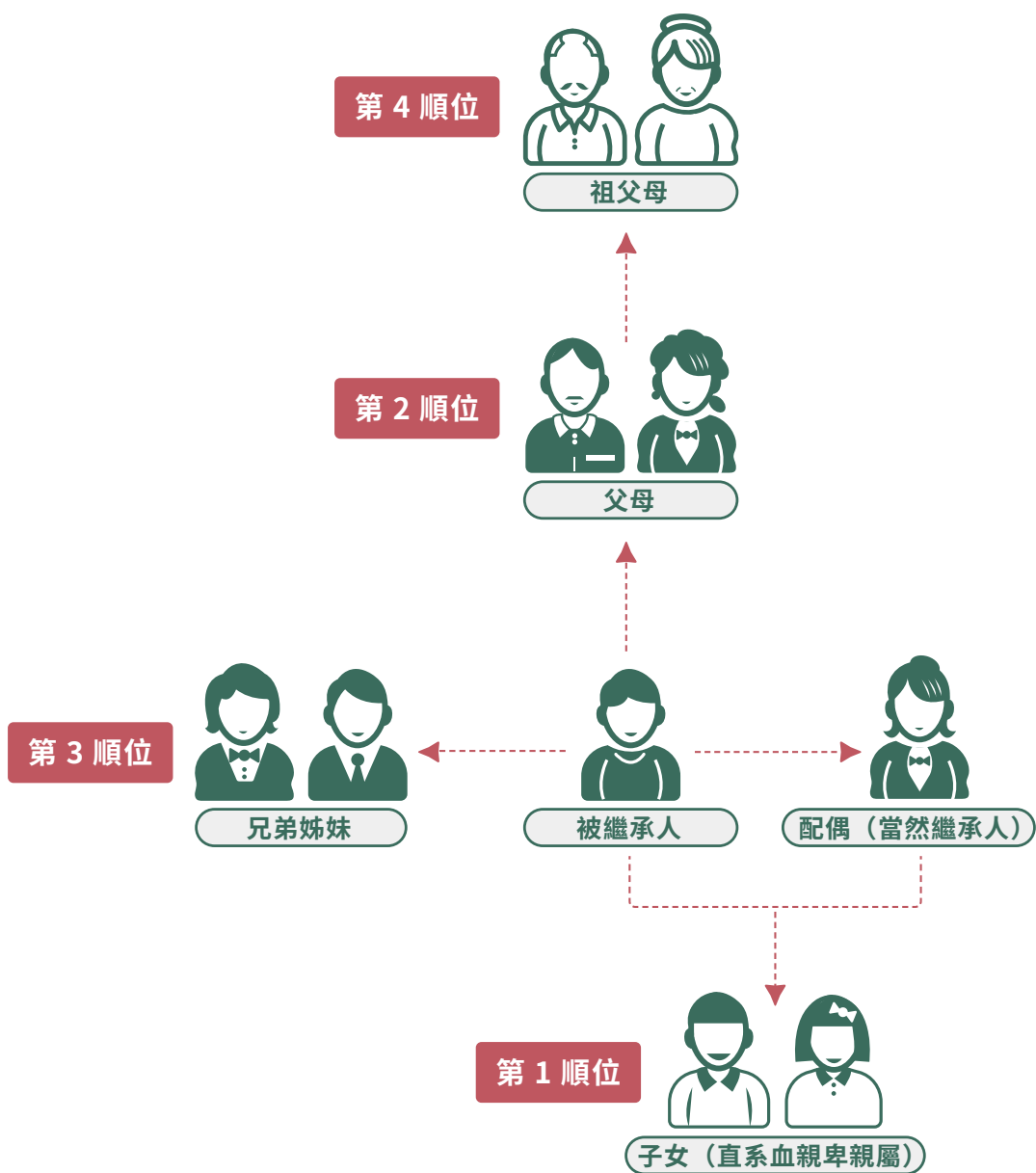
註：

- 遺產總額：被繼承人死亡時，全部遺產加上死亡前 2 年內贈與配偶、依民法第 1138 條及第 1140 條規定之各順序繼承人及上述各順序繼承人之配偶之財產，再扣除不計入遺產總額之財產後之金額
- 軍、警、公教人員因執行職務而死亡者申報時應另行檢附死亡時服務機關出具之執行任務死亡證明
- 得按其年齡距屆滿18歲之年數，每年加扣56萬元



遺產繼承人的優先順序

依據《民法》第1138條的規定，遺產繼承人除了配偶，依下列順序定之：





- ① 配偶是當然繼承人
- ② 未立遺囑
繼承人依法定應繼分的
比例分配
- ③ 立遺囑分配
繼承人得主張特留分

如無配偶 繼承順位如下	配偶	配偶依法定比例與 其他繼承人繼承	法定應繼分的1/2
第 1 順位	直系血親卑親屬	平分	法定應繼分的1/2
第 2 順位	父母	1/2	法定應繼分的1/2
第 3 順位	兄弟姊妹	1/2	法定應繼分的1/3
第 4 順位	祖父母	1/3	法定應繼分的1/3

※特留分，從知悉特留分被侵害開始超過2年，或從繼承開始超過10年不行使就會消滅



三 | 贈與稅

本年度贈與總額-免稅額-扣除額=贈與淨額

贈與淨額 X 稅率 - 累進差額 - 本年度內以前各次應納稅額及可扣抵稅額 = 本次應納贈與稅額

課稅級距		
免稅額 ^註	244萬	
稅率	贈與淨額	累進差額
10%	2,811 萬以下	0
15%	2,811 萬 ~5,621 萬元	140.55萬
20%	超過5,621 萬元	421.6萬

註：

◎子女婚嫁時（結婚登記前後6個月以內），父母各享有贈與子女100萬元的免稅額度

◎贈與稅是由「贈與人」繳納，只要是台灣稅務居民，不管是贈與境內財產或境外財產都要報繳贈與稅；若為非稅務居民，請參閱P.61，台灣遺贈稅稅務居民判定。

四 | 資產移轉時點稅負優缺點比較

資產傳承應該生前贈與？還是未來繼承？各有其優缺點如下：



贈與 VS 繼承比一比		
	分年贈與	未來繼承
優點 	◇ 2025年起，贈與價值在3,055萬以下（含免稅額244萬），適用10%之贈與稅率，若夫妻合贈共6,110萬以下，仍適用10%稅率。 ◇ 二代擁有財力 ◇ 不用考慮民法特留分	◇ 第一代於生前擁有財產掌控權
缺點 	◇ 贈產贈與後，無法後悔收回 ◇ 二代可任意處分 ◇ 資產分散	◇ 2025年起，遺產稅率調高，若遺產淨額大於5,621萬，稅負成本>10% ◇ 二代繼承後，可能任意處分 ◇ 資產分散 ◇ 需考慮民法特留分

針對上述之缺點，目前可以透過專業人士協助進行信託規劃來解決，因委託人於信託成立後，於信託契約可設計將財產所有權（掌控權）與財產受益權分離，且委託人仍得保留調整特定受益人間分配他益信託利益之權利。

不動產移轉給親屬會涉及之相關稅目，除贈與稅外，還有土地增值稅、房屋契稅、印花稅等，若是繼承則有遺產稅問題，詳P.68介紹。

五 | 傳承不動產稅負比較

稅目	買賣	贈與	繼承
土地增值稅	20%~40% (得適用一生一次優惠稅率10%)	20%~40% ^{註2} (不適用一生一次優惠稅率)	免徵
契稅	6% ^{註1}	6% ^{註2}	免徵
印花稅	0.1%	0.1%	0.1% ^{註3}
所得稅	舊制：5%~40% (舊制土地免稅) 新制：45%、35%、 20%、15%	無	無 ^{註4}
國房稅	2%~4.8%	2%~4.8%	1.5%~2.4% (繼承取得共有房屋)
贈與稅	無	10%~20%	無
遺產稅	無	無	10%~20%
子女未來移轉時之成本認定	購買時之價款	受贈時之公告現值 及房屋標準評定價格	繼承時之公告現值 及房屋標準評定價格

註：

1. 若以買賣方式將不動產移轉給子女，契稅必須由子女負擔，如果由父母支付契稅，國稅局可能會認定為贈與，將契稅金額加入總贈與額度
2. 贈與時所繳納之土地增值稅及契稅，如果由受贈人繳納，可自贈與總額中扣除
3. 如被繼承人房產由繼承人均分，則不需繳納印花稅；若協議由特定繼承人繼承特定不動產，因而簽訂遺產分割協議書，須課徵印花稅
4. 個人繼承不動產時，不動產本身仍有未償貸款，其貸款餘額超過繼承時之房屋評定現值及公告土地現值，則屬繼承該不動產之額外負擔，後續出售該筆不動產時，可將差額自交易所得中扣除

Chapter

G

家族辦公室： 家族財富優化的新選擇

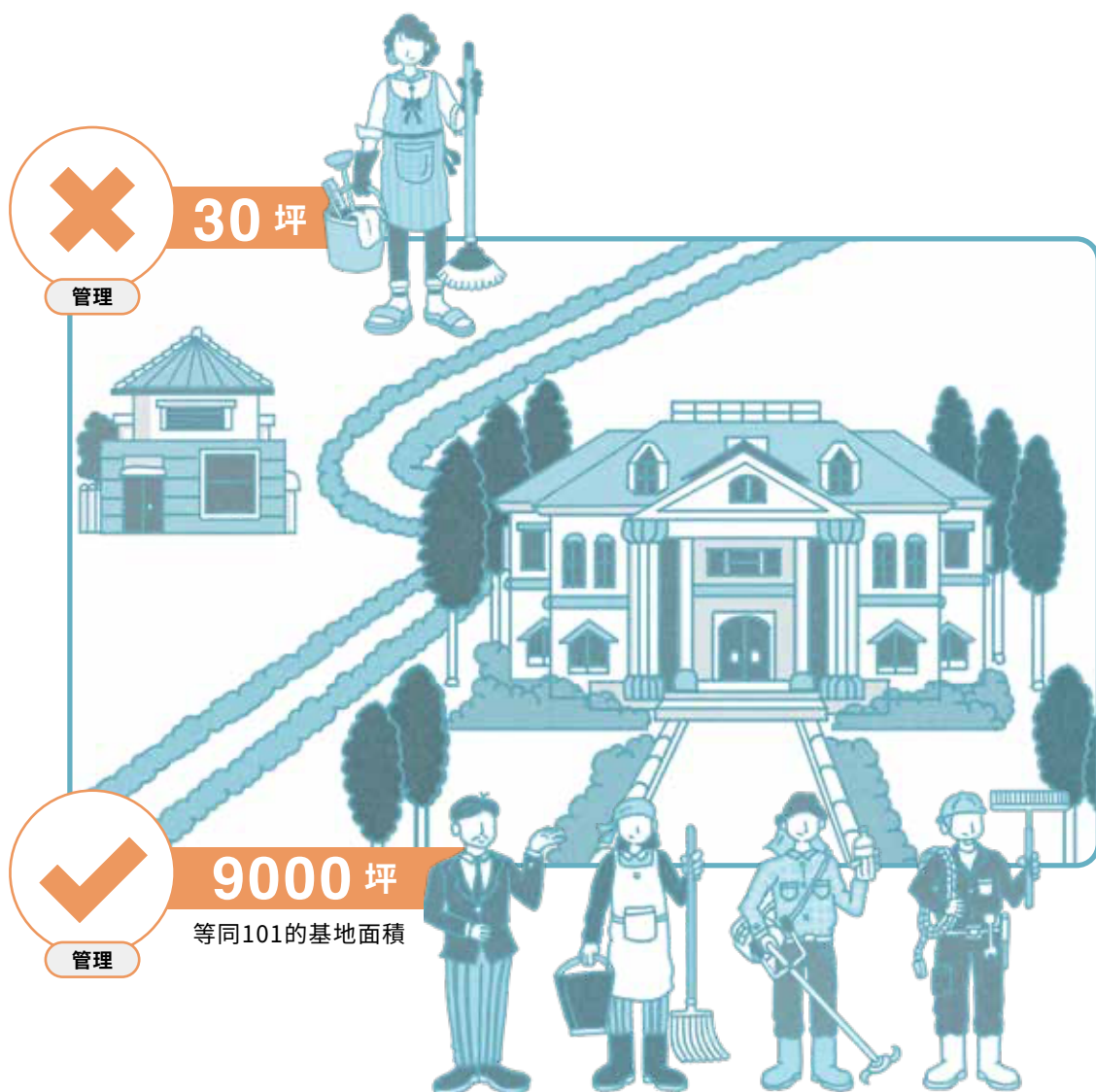
- 一 什麼是家族辦公室
- 二 家族辦公室的功能
- 三 誰需要家族辦公室
- 四 台灣家族企業傳承涵蓋範圍
- 五 家族辦公室的類型
- 六 如何選擇適合自己的家族辦公室
- 七 台灣成立家族辦公室實務分享
- 八 國泰世華銀行提供家族辦公室整合服務



一 | 什麼是家族辦公室

「家族辦公室」（Family Office）起源於歐美，是為富有家族或家族企業所設立的私人財富管理機構，整合投資、法律、稅務、財務等專業資源，提供家族管理財富、安排傳承及稅務規劃等服務。

若將財富規模比喻成「家」，如果你的家有30坪，可能還不需要請管家。如果是9,000坪，可能就需要請各領域專家來協助規劃及管理。



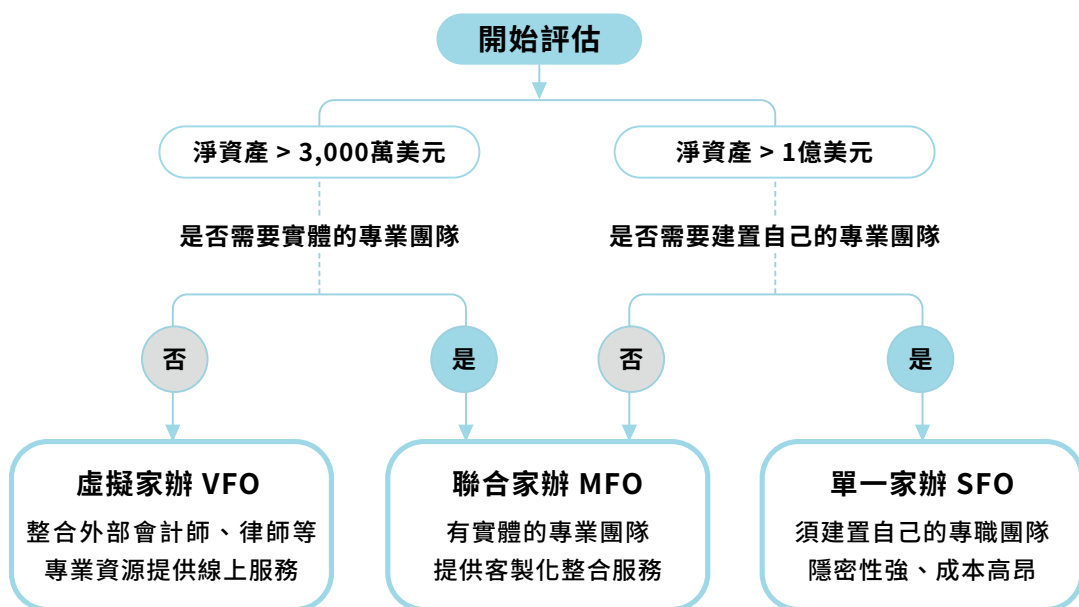
二 | 家族辦公室的功能

家族辦公室是一項客製化的服務，其核心功能在於「投資管理」與「財富傳承」，也能協助落實家族治理、制定家族憲法與安排家族慈善等，讓家族的財富與精神能夠代代相傳。



三 | 誰需要家族辦公室

許多客戶都會問：「我們家族規模不大，需要成立家族辦公室嗎？」，可參考下方流程判斷哪一種家族辦公室較符合您的需求：



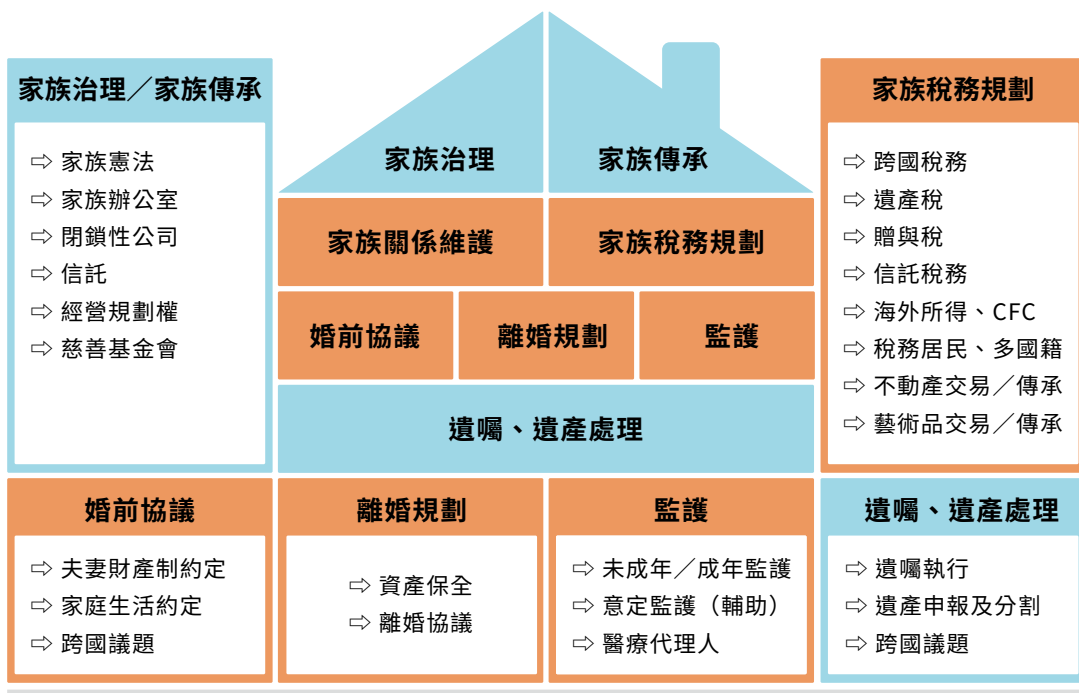
台灣企業主成立家族辦公室常見的情況

- ✓ 用來投資、做信託，主軸以家族財富管理與傳承為主
- ✓ 創辦人年屆退休，家族企業進入二代或三代時，股權與角色開始複雜，尋求專業團隊明文化家族治理機制與規劃財富傳承
- ✓ 家族成員增加，決策程序不清楚、公私帳混淆，希望建立清晰的治理
- ✓ 希望導入信託、控股公司、基金會等機制來安排股權與資產傳承
- ✓ 家族有跨國資產或跨國居住的狀況，考量地緣政治、教育環境、稅務等因素，希望能替自己或家人申請其他國籍身分

四 | 台灣家族企業傳承涵蓋範圍

財富傳承規劃不能只關注資產本身，更應平衡家族關係，應以「人」為本，聚焦家族核心需求，除了預防潛在紛爭，更能確保愛與資產得以妥善傳承，讓每一代共享穩固未來。根據PwC家族辦公室的建議，台灣家族企業傳承涵蓋範圍如下：

台灣家族企業傳承涵蓋範圍



五 | 家族辦公室的類型

家族辦公室的類型依投入成本、組織獨立性與專業程度，分為以下幾種：

A | 內嵌式家族辦公室 (Embedded Family Office, EFO)

以公司內部資源（如董事長秘書或會計）兼辦家族事務，成本低、彈性高，適合初期需求者，但須留意同一員工管理公司帳務又管家族私密事務（如遺產分配），敏感資訊易於內部擴散。

B | 虛擬家族辦公室 (Virtual Family Office, VFO)

由家族需要的外部專家組成的虛擬平台，這些外部專家可以為家族提供資產管理、稅務規劃、傳承架構等服務，不過家族內部需要有專職人員來對接。



C

聯合家族辦公室 (Multi-Family Office, MFO)

為多個不相關的家族提供專業服務，能分攤成本又能享有專業服務，適合資產規模中型的家族。

D

單一家族辦公室 (Single Family Office, SFO)

有正式的組織架構，專為單一家族管理內部事務，有專職的團隊（如投資顧問、律師、會計師等專業人士）處理金融投資、傳承規劃、財富管理、慈善捐贈、信託、家族治理等多面向，隱密性最強，但成本也最高。

實務上，家族淨資產未達 1 億美元（約 31 億台幣）較不建議成立單一家族辦公室（SFO）。





家族辦公室的 類型比較表

由家族企業自行創設



SFO

單一家族辦公室
Single Family Office

SFO擴展或由專業機構提
供家辦服務



MFO

聯合家族辦公室
Multi-Family Office

組織架構

服務單一家族
有正式的組織

服務多個家族
SFO擴展或委外

經營成本



重點提醒

設立門檻高昂
適合淨資產1億美元以上
的家族

各家族獨有資料庫
但共享專業團隊
可隨資產規模調整方案



多數台灣家族採用



VFO

虛擬家族辦公室
Virtual Family Office

內部專業人員與
外部專業機構對接



依家族資產規模與傳承
複雜度客製化，如：
稅務、法律、家族治理等



EFO

內嵌式家族辦公室
Embedded Family Office

內部員工兼任家族事務
沒有正式的組織



須考量風險
投資、稅務、法律及
家族治理等需求須外包



依家族辦公室的主要服務提供者，又可區分以下類型

	金融機構服務型	專業創辦型	專責家辦型
核心優勢	低成本合規運營	無利益衝突具獨立性	量身訂製傳承方案 (1億美元以上+複雜傳承)
服務提供者	國內外金融機構（銀行、證券、信託、保險業者）	律師事務所、會計師事務所、顧問公司等	國外知名案例如洛克菲勒家族辦公室及 Bessemer Trust
財富管理	有提供相關服務	投資及金流須委外	有內建核心人員及委外投資顧問
傳承規劃	家族治理須委外	有提供傳承規劃	依家族需求聘請專家制定傳承計畫

六 | 如何選擇適合自己的家族辦公室

台灣家族多屬中小企業起家，其資產來源主要分為：公司股權、動產（如現金、股票、基金等金融資產）及不動產。如果您也想要展開傳承的第一步，可參考以下方式：

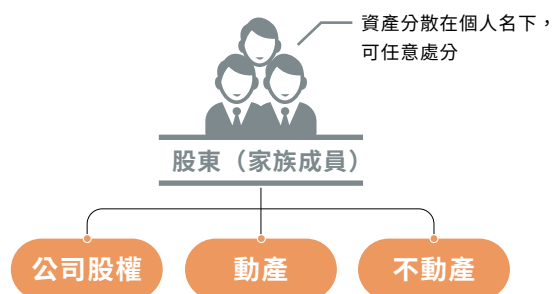
Step1 以金融生態系統的家辦做為起點

隨著國內家辦服務需求提升，金管會已開放銀行可辦理「家族辦公室」業務，特別適合中小企業主、高資產人士透過整合性服務平台達成財富保值、永續傳承和家族企業管理的目標。

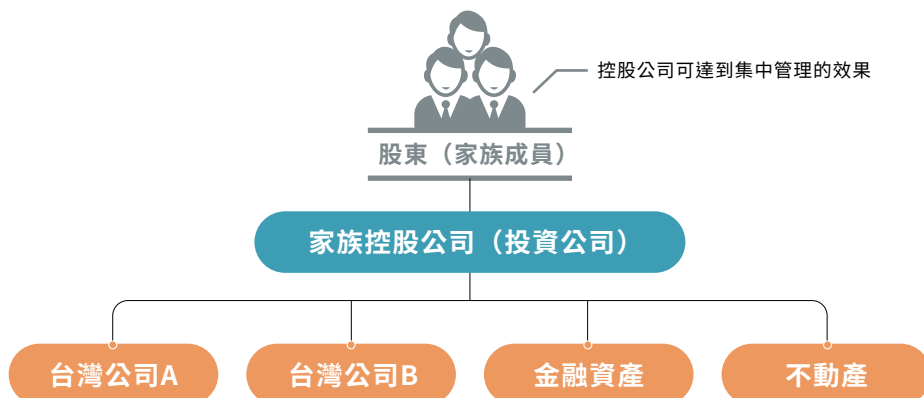
如果您是剛開始整理財富、希望建立家族治理制度，有成本考量尚未需要專職團隊者，可以採用金融生態系統的家辦做為起點。

Step2 以家族控股公司作為家族辦公室的基礎

家族資產往往會分散在公司股權、海外公司、其他私人投資與金融資產或不動產，控股公司能將這些資產集中在一個清楚、透明且可管理的架構中，可作為家族辦公室的雛型。



家族控股公司（Family Holding Company，FHC）是一個集中管理家族資產的平台，通常是由家族成員持有股權，並透過控股公司（或稱投資公司）持有各類資產，如公司股權、金融資產、不動產等，將家族所有資產以家族控股公司名義集中持有，避免資產過度分散在個人名下。





家族控股公司的效益

- A 創建決策防火牆** → **保障營運公司持續運作**
台灣家族企業的家族成員擔任股東的比例高，控股公司模式可以確保家族爭議在控股層解決，不衝擊營運實體
- B 稅務效率最大化** → **降低稅賦負擔**
家族控股公司會獲得家族企業的分紅收益，其所獲配之股利或盈餘不計入所得額課稅，收益部分可用於消費或轉投資，對家族來說具有延遲交稅的效果
- C 避免資產分散化** → **避免因繼承分割導致產權過度分散**
家族企業傳承如果希望能做到儘量「不分家」，控股公司是基本的運用工具
- D 作為家族辦公室的基礎架構** → **控股公司可做為家族辦公室的結構體**
雖然控股公司能做到財富管理、集中股權、家族治理、傳承規劃，但並不等於家辦，簡單概念形容，控股公司像「穩固的地基」，家族辦公室則是「建好的房子」

個人股東 vs. 家族控股公司稅負比較

許多高資產人士有一個印象是：

成立控股公司可以省稅？具體又是什麼稅？對於高股利所得者，以個人持有金融投資商品好？還是控股公司呢？

收益類別	台灣個人	家族控股公司（投資公司）	
		台灣公司	境外公司 (以薩摩亞為例)
獲配股利	併計綜所稅： 5%~40% 或分開計稅 ^{註1} ： 28%	獲配股利時，稅率：0% 須計入該公司當年度盈餘，如隔年不分配給股東，則課徵5%未分配盈餘稅	就源扣繳21% ^{註2}
資本利得	停徵	稅率：12%，免稅額：60萬 如分配盈餘予個人，則計入綜所稅；如不分配盈餘，須就未分配盈餘加徵5%營所稅	停徵

註1：

申報時，報稅系統會自動帶入對納稅人最有利的申報方式及稅率

註2：

- ◎ 境外公司取得台灣公司股利時，就算沒有分配，亦須計入CFC營利所得，計算所得基本稅額
- ◎ 境外公司實際分配台灣公司股利時，僅就「超過」部分計入分配年度之海外所得，計算所得基本稅額
- ◎ 境外公司符合CFC之定義，個人股東之課稅規定詳P.28介紹



境內外家族控股公司常見型態比較

	境內控股公司		境外控股公司 (以薩摩亞為例)
	股份有限公司 (非公開發行)	閉鎖性股份有限公司	
股東人數	自然人：2人以上 法人：1人以上	自然人：2~50人 法人：1~50人	自然人或法人： 1人以上
出資型態	現金、技術、 其他財產	現金、技術、其他財產（需鑑價） 勞務（不需鑑價，但有出資上限）	現金、技術、其他財產 (有鑑價報告較佳)
股權轉讓 限制	股權可自由流通	可限制股權轉讓 (須於公司章程中載明)	原則上股份轉讓需經過 董事同意，亦可於章程 設計為自由流通之股權
股份設計	普通股：一股一權 特別股：得發行複數表決權或對特定事項有否決權之 特別股		得設計普通股及 特別股制度
組織轉換	非公開發行股份有限公司與閉鎖性股份有限公司之間 可雙向轉換		不適用

註：

家族控股公司（投資公司）如果僅專營投資金融投資商品，沒有經營其他業務，可向國稅局申請「免用發票及免申報營業稅」，其相關運用建議向專業人士諮詢，避免稅務風險



Step3 單一家族辦公室（SFO）

當家族資產規模已達一定的程度，足以支撐獨立運作時，可為自身家族建立完整的團隊來負責營運家族辦公室，像是洛克菲勒、比爾蓋茲等都有成立自己的家辦。如果您的家族符合以下條件其中三項，就宜考慮成立單一家族辦公室：

- ① 家族淨資產超過1億美元（若此項不符合，則以MFO或VFO為主）
- ② 家族成員多、進入三代傳承
- ③ 資產結構及公司架構複雜
- ④ 家族需要隱私與專屬治理
- ⑤ 尚未建立企業與家族的界限



內嵌式
家辦
EFO

虛擬
家辦
VFO

單一
家辦
SFO

階段
stage

01

EFO 內嵌式家族辦公室

建立家辦專責人員

成本最小的起點

① 財務編制管理

⇒ 短期建立企業公帳、私帳分明

② 金融機構對接

⇒ 長期可規劃家族資產投資組合

階段
stage

02

VFO 虛擬家族辦公室 or
MFO 聯合家族辦公室

第三方協助家辦營運

專業化解決方案

① 單一窗口服務

⇒ 整合集團資源提供客戶服務

② 家族辦公室團隊

⇒ 協同內外部專家給予方案

③ 家族傳承服務

⇒ 外部專家規劃家族傳承建議

階段
stage

03

SFO 單一家族辦公室

升級為SFO

代代相傳的機制

適合家族淨資產 > 1億美元

可依家族需求規劃：

⇒ 投資管理（搭配金融機構）

⇒ 稅務規劃（搭配外部專家）

⇒ 法律架構（搭配外部專家）

⇒ 家族治理整合（搭配外部專家）

當家族規模、人數日益擴大
其管理難度上升時可升級成實體家辦

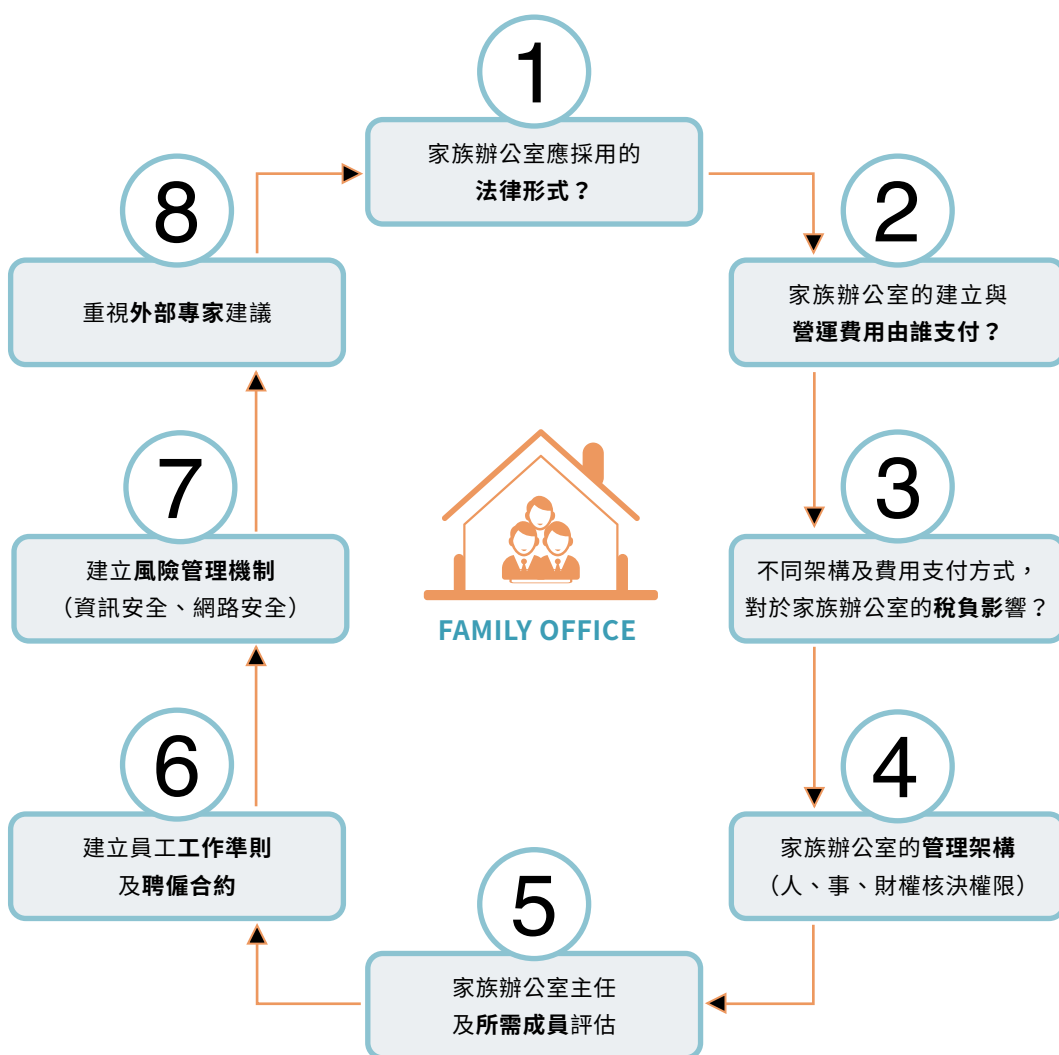
註：

國泰世華銀行把家族辦公室的門檻設定在新台幣1億元，提供適當架構滿足家族傳承的需求；另外也會統籌集團資源與投信、證券等機構共同協助高資產客戶布建全球資產

七 | 台灣成立家族辦公室實務分享

台灣家族在評估建立「家族辦公室」時，除了要考量家族的資產規模、家族成員的意願、投入的成本效益外，可參考以下流程初步評估家族未來發展重點：

Step1 成立家族辦公室前要思考的問題



Step2 專業機構如何協助台灣企業主建立家族辦公室

第1步

家族訪談



個別訪談

或

共同訪談

透過與家族成員訪談，深入瞭解家族背景、資產狀況，家族未來目標及對家族辦公室的期望

第2步

確認家族傳承目標



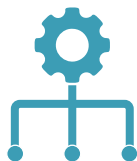
企業資產

家族資產

界定如何安排企業與家族的資產，從投資、稅務、法律等專業面向，設計符合家族需求的傳承方案

第3步

家族股權架構調整



股權結構

及

股權轉讓原則

依據創辦人期望，協助調整股權結構及轉讓原則，使股權能不受家族成員所面臨的未知風險影響，能代代相傳

第4步

共同撰擬家族憲法



訂立家族治理規章

建置家族辦公室

在成立家族辦公室之前，訂立家族內部治理規章，例如成立家族委員會、制定家族憲法，透過家族辦公室落實家族憲法內容，讓各代責任與角色分工、相輔相成

第5步

控股公司股權移交信託



信託使股權集中

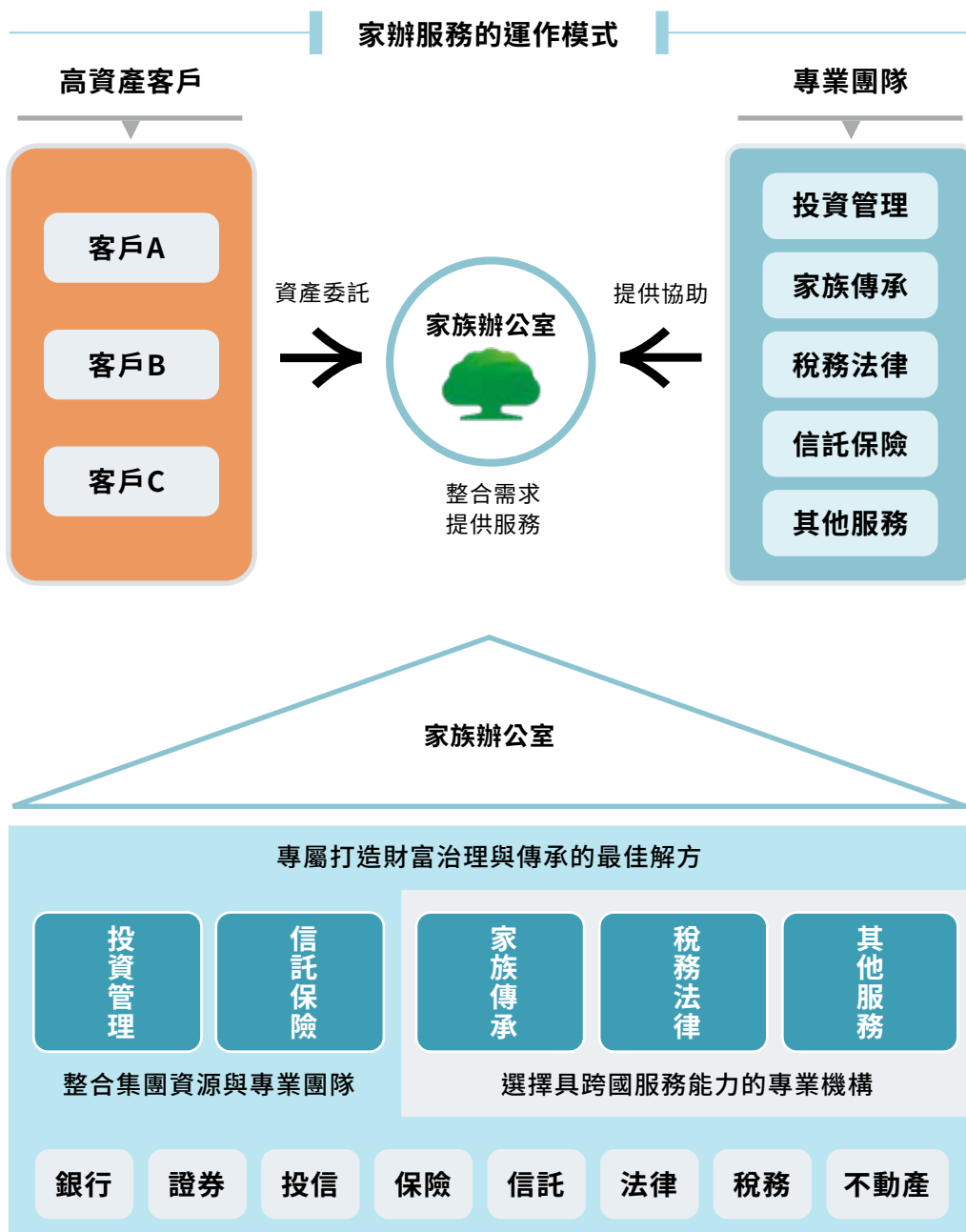
確保家族控制權

透過信託契約的約定，保護家族對公司與財富的控制權，降低未來潛在風險。參與家族企業的經營權則透過家族委員會或家族辦公室等方式參與決策



八 | 國泰世華銀行提供家族辦公室整合服務

國泰世華銀行推出「家族辦公室整合服務」，從資產管理、稅務規劃到家族企業管理，整合投資、法律、會計、財稅等多方資源，聚焦於家族核心需求，協助家族量身打造傳承治理架構。



家族財富傳承的「五心法」

展開傳承的第一步是盤點資產類型與傳承方向，

例如：金融資產的轉移或企業股權的交接；

第二步是列出自身的期待與目標；

第三步是擬定策略，與具備跨國服務能力的專業機構共同討論；

第四步是善用信託、保險等多元金融工具進行資產配置；

最後則是定期進行滾動檢視與調整，以因應持續變化的法規與家族需求。

QUICK TIPS

您可以這樣做 →

- Tips 1 盤點資產** 金融資產、不動產、股權等資產配置，以討論傳承想法
- Tips 2 列出自身期待與目標** 家族資產或公司股權希望：傳給誰？何時傳？怎麼傳？
- Tips 3 擬定策略** 偕同銀行、專家團隊、第三方專業機構共同討論規劃最適合家族的方案
- Tips 4 善用工具** 保險、信託、家族辦公室服務、閉鎖性公司、經營權規劃等
- Tips 5 定期檢視及調整** 隨著法令更新、資產異動或想法轉變等，與第三方專業諮詢進行效益評估



|
ESSENTIAL
TAX
GUIDE
|



國泰世華銀行
Cathay United Bank